

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
Page 1		বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট হাইকোর্ট বিভাগ (ফৌজদারী আপীল অধিক্ষেত্র) উপস্থিতঃ বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামাল <u>ফৌজদারী আপীল নং ৩৯৮৩/২০০৬</u> মোঃ মজিবুর রহমান ও অন্যান্য -----সাজাপ্রাপ্ত-আপীলকারীগণ। -বনাম- রাষ্ট্র ও অন্য -----প্রতিবাদী এ্যাডভোকেট মোঃ সারওয়ার আহমেদ সংগে এ্যাডভোকেট মোঃ বজলুল কবির ---সাজাপ্রাপ্ত-আপীলকারীগণের পক্ষে। সিনিয়র এ্যাডভোকেট মনসুরুল হক চৌধুরী -----২নং প্রতিপক্ষ পক্ষে এ্যাডভোকেট এ,কে,এম ফজলুল হক -----দুর্নীতি দমন কমিশন পক্ষে এ্যাডভোকেট মোঃ আশেক মোমিন, ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল সংগে এ্যাডভোকেট লাকী আক্তার, সহকার এ্যাটর্নী জেনারেল এ্যাডভোকেট ফেরদৌসী আক্তার, সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল -- --রাষ্ট্র-প্রতিপক্ষ পক্ষে। <u>শুনানী তারিখঃ ২৯.১১.২০২২, ৩০.১১.২০২২, ০৬.১২.২০২২, ১১.১২.২০২২, ১৩.১২.২০২২ এবং রায় প্রদানের তারিখঃ ১৪.১২.২০২২।</u> <u>বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামালঃ</u> বিজ্ঞ বিভাগীয় বিশেষ জজ, রাজশাহী কর্তৃক বিশেষ মোকদমা নং-১২/১৯৯৫ (নওগাঁ)-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ১৭.০৮.২০০৬ তারিখের রায় ও দন্ডাদেশের বিরুদ্ধে অত্র আপীল। অত্র ফৌজদারী আপীলটি নিষ্পত্তি কল্পে ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, নিয়ামতপুর থানার গাংগর মৌজার সাবেক ১২৫,১৯২,২২১ ও ২২৬ নং খতিয়ানের বিভিন্ন দাগের মোট ৬.১০ একর সম্পত্তির মূল মালিক ছিলেন জলধর বর্মণ। উক্ত জলধর বর্মণকে মিথ্যাভাবে দাতা দেখাইয়া আসামী মোছাঃ মেহেরুন নেসা, ইসমত আরা ও মোঃ মজিবর রমিান পরস্পর যোগসাজসে বিগত ২০.০৯.৬৯ ইং তারিখে রাজশাহী সদর, এস, আর , অফিসে ১৪৩০১ ও ১৪৩০ ২টি মিথ্যা বিক্রয় কবলা দলিল সৃষ্টি করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে উক্ত দলিল ২টির দাতা

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		জলধর বর্মন নহে। রাজশাহী এস,আর, অফিস-এ বিগত ১২.০৫.৬৯ ইং তারিখে রেজিস্ট্রিকৃত ১৪৩০১ ১৪৩০২ এর দাতা গ্রহীতা ভিন্ন ও জমির বিবরণ পৃথক। উক্ত মিথ্যা ভুয়া দলিলে উল্লেখিত ৩.০৮ একর জমি নিয়ামতপুর থানাধীন রামপুরা তহসিল অফিসের কর্মচারী ও সি,ও (রেভ) নিয়ামতপুরকে ভুল বুঝাইয়া আসামী মেহেরন নেছা ও ইসমত আরার নামে খারিজ কেস নং ২২০, ২২১/৮১-৮২ মূলে বিগত ২৭.০১.৮২ ইং তারিখে খারিজ করিয়া লইয়াছেন। আসামী মজিবুর রহমান উল্লেখিত আসামীদ্বয় মধ্যে আসামী মেহেরন নেছা ও ইসমত আরার পিতা। আসামী মেহেরন নেছা ও ইসমত আরা বিগত ০৩.০১.৮২ ইং তারিখে সি, ও (রেভঃ) বরাবর নাম খারিজের জন্য ২টি আবেদন করিলে দলিল ২টি মিথ্যা ও ভুয়া, জানা সত্ত্বেও উক্ত আবেদন দ্বয়ের উপর মা ও মেয়ের স্বাক্ষর আসামী মজিবুর রহমান নিয়ামতপুর থানার রসুলপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান হিসাবে সত্যায়িত করেন। আসামী সুধীর চন্দ্র বর্মন বিগত ২০.০৯.৮১ ইং তারিখে জলধর বর্মনকে মিথ্যাভাবে দাতা দেখাইয়া মহাদেবপুর সাব রেজিস্ট্রি অফিসের দলিল নং-১৪৯৪৪ মিথ্যাভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে উক্ত দলিলটি মহাদেবপুর সাব রেজিস্ট্রি হয় নাই। দলিল দাতা জলধর বর্মন বিগত স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ভারতে গিয়া মারা যান। উল্লেখিত তারিখে মহাদেবপুর এসআর অফিসে প্রকৃতপক্ষে উল্লেখিত রূপ দলিল আদৌ রেজিস্ট্রি হয় নাই। সুধীর চন্দ্র বর্মন নিয়ামতপুর সি, ও (রেভঃ) অফিসে কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের ভুল বুঝাইয়া ২৩৫/৮১-৮২ নং নাম খারিজ কেসে উক্ত জমির নাম খারিজ করিয়াছেন। উক্ত সুধীর চন্দ্র বর্মন খারিজ মূলে মালিক হইয়া দলিলে উল্লেখিত সম্পত্তি বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট দলিল মূলে বিক্রয় করিয়া ভারতে পালাইয়া গিয়াছেন। মোকদ্দমার বাদী মোঃ জহরুল ইসলাম, সহকারী পরিদর্শক, জেলা দুর্নীতি দমন বুঝো, নওগাঁ, উপরে উল্লেখিত বিষয়ে প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, নওগাঁ হইতে বিগত ৩১.০৫.৯৩ তারিখ নওগাঁ ডি,এ,বি উপরোক্ত অভিযোগের বিষয় প্রাপ্তির পর তাহা ই, আর নং-৪৭/৯৩ তারিখ ০৮.০৬.৯৩ রূপে গন্য করিয়া বিষয়টি অনুসন্ধান নিয়ামতপুর থানায় উল্লেখিত এজাহার দায়ের করিলে নিয়ামতপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা প্রাথমিক তথ্য বিবরণী ফরম পুরণে অত্র নিয়ামতপুর থানার মামলা নং ০১ তারিখ ০৩.০১.১৯৯৪ রুজু করেন। বিজ্ঞ বিভাগীয় বিশেষ জজ, রাজশাহী কর্তৃক বিশেষ মোকদ্দমা নং-১২/১৯৯৫ শুনানী অন্তে <i>আ/স/মী</i> ১। মোছাঃ মেহেরন নেছা ২। মোছাঃ ইসমত আরা ৩। মোঃ মজিবুর রহমান ৪। শ্রী সুধীর চন্দ্র বর্মন (পলাতক)-দের দন্ডবিধির ৪২০/৪৬৭/৪৬৮/৪৭১/১০৯ ধারায় দোষী সাব্যস্ত করিয়া উল্লেখিত আসামীদের প্রত্যেককে উল্লেখিত ধারার প্রত্যেক ধারায় ০১ (এক) বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদন্ড এবং ১০০০/- (এক হাজার) টাকা করিয়া অর্থদন্ড, অনাদায়ে আরও ০১ (এক) মাস করিয়া সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত করেন। আসামী ৫। মোঃ জারজিস হোসেন ও ৬। মোঃ আব্দুল বাছেদ-দের প্রত্যেককে দন্ডবিধির ৪২০/৪৬৭/৪৬৮/৪৭১/১০৯ ধারাসহ ১৯৪৭ সনের ২নং দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারায় দোষী সাব্যস্ত করে দন্ডবিধির উল্লেখিত ধারার প্রত্যেক ধারায় ০১ (এক) বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদন্ড এবং ১০০০/- (এক হাজার) টাকা করিয়া অর্থদন্ড, অনাদায়ে আরও ০১ (এক) মাস করিয়া সশ্রম কারাদন্ড প্রদান করেন।

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		আসামী-আপীলকারীগণ পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট মোঃ সরওয়ার আহমেদ সংগে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট বজলুল কবির বিস্তারিতভাবে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন। অপরদিকে, ২নং প্রতিপক্ষ পক্ষে বিজ্ঞ সিনিয়র এ্যাডভোকেট মনসুরুল হক চৌধুরী এবং দুর্নীতি দমন কমিশন পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট এ,কে,এম ফজলুল হক বিস্তারিতভাবে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন। অত্র ফৌজদারী আপীল মেমোর দরখাস্ত এবং নথী পর্যালোচনা করলাম। আসামী-আপীলকারীগণ পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট মোঃ সরওয়ার আহমেদ সংগে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট বজলুল কবির এবং ২নং প্রতিপক্ষ পক্ষে বিজ্ঞ সিনিয়র এ্যাডভোকেট মনসুরুল হক চৌধুর এবং দুর্নীতি দমন কমিশন পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট এ,কে,এম ফজলুল হক এর যুক্তিতর্ক শ্রবণ করলাম। গুরুত্বপূর্ণ বিধায় বিভাগীয় স্পেশাল জজ, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী কর্তৃক স্পেশাল মোকদমা নং-১২/৯৫ (নওগাঁ)-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ১৭.০৮.২০০৬ তারিখের রায় নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ “প্রসিকিউশন পক্ষের মোকদমার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপঃ নিয়ামতপুর থানার গাংগর মৌজার সাবেক ১২৫,১৯২,২২১ ও ২২৬ নং খতিয়ানের বিভিন্ন দাগের মোট ৬.১০ একর সম্পত্তির মূল মালিক ছিলেন জলধর বর্মন। উক্ত জলধর বর্মনকে মিথ্যাভাবে দাতা দেখাইয়া আসামী মোছাঃ মেহেরুন নেসা, ইসমত আরা ও মোঃ মজিবুর রমিান পরস্পর যোগসাজসে বিগত ২০.০৯.৬৯ ইং তারিখে রাজশাহী সদর, এস, আর , অফিসে ১৪৩০১ ও ১৪৩০ ২টি মিথ্যা বিক্রয় কবলা দলিল সৃষ্টি করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে উক্ত দলিল ২টির দাতা জলধর বর্মন নহে। রাজশাহী এস,আর, অফিস-এ বিগত ১২.০৫.৬৯ ইং তারিখে রেজিস্ট্রিকৃত ১৪৩০১ ১৪৩০২ এর দাতা গ্রহীতা ভিন্ন ও জমির বিবরণ পৃথক। উক্ত মিথ্যা ভুয়া দলিলে উল্লেখিত ৩.০৮ একর জমি নিয়ামতপুর থানাধীন রামপুরা তহসিল অফিসের কর্মচারী ও সি,ও (রেভ) নিয়ামতপুরকে ভুল বুঝাইয়া আসামী মেহেরুন নেছা ও ইসমত আরার নামে খারিজ কেস নং ২২০, ২২১/৮১-৮২ মূলে বিগত ২৭.০১.৮২ ইং তারিখে খারিজ করিয়া লইয়াছেন। আসামী মজিবুর রহমান উল্লেখিত আসামীদ্বয় মধ্যে আসামী মেহেরুন নেছা ও ইসমত আরার পিতা। আসামী মেহেরুন নেছা ও ইসমত আরা বিগত ০৩.০১.৮২ ইং তারিখে সি, ও (রেভঃ) বরাবর নাম খারিজের জন্য ২টি আবেদন করিলে দলিল ২টি মিথ্যা ও ভুয়া, জানা সত্ত্বেও উক্ত আবেদন দ্বয়ের উপর মা ও মেয়ের স্বাক্ষর আসামী মজিবুর রহমান নিয়ামতপুর থানার রসুলপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান হিসাবে সত্যায়িত করেন। আসামী সুধির চন্দ্র

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		বর্মন বিগত ২০.০৯.৮১ ইং তারিখে জলধর বর্মনকে মিথ্যাভাবে দাতা দেখাইয়া মহাদেবপুর সাব রেজিস্ট্রি অফিসের দলিল নং-১৪৯৪৪ মিথ্যাভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে উক্ত দলিলটি মহাদেবপুর সাব রেজিস্ট্রি হয় নাই। দলিল দাতা জলধর বর্মন বিগত স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ভারতে গিয়া মারা যান। উল্লেখিত তারিখে মহাদেবপুর এসআর অফিসে প্রকৃতপক্ষে উল্লেখিত রূপ দলিল আদৌ রেজিস্ট্রি হয় নাই। সুধির চন্দ্র বর্মন নিয়ামতপুর সি, ও (রেভঃ) অফিসে কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের ভুল বুঝাইয়া ২৩৫/৮১-৮২ নং নাম খারিজ কেসে উক্ত জমির নাম খারিজ করিয়াছেন। উক্ত সুধীর চন্দ্র বর্মন খারিজ মূলে মালিক হইয়া দলিলে উল্লেখিত সম্পত্তি বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট দলিল মূলে বিক্রয় করিয়া ভারতে পালাইয়া গিয়াছেন। মোকদ্দমার বাদী মোঃ জহরুল ইসলাম, সহকারী পরিদর্শক, জেলা দুর্নীতি দমন বুঝো, নওগাঁ, উপরে উল্লেখিত বিষয়ে প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, নওগাঁ হইতে বিগত ৩১.০৫.৯৩ তারিখ নওগাঁ ডি,এ,বি উপরোক্ত অভিযোগের বিষয় প্রাপ্তির পর তাহা ই, আর নং-৪৭/৯৩ তারিখ ০৮.০৬.৯৩ রূপে গন্য করিয়া বিষয়টি অনুসন্ধানে নিয়ামতপুর থানায় উল্লেখিত এজাহার দায়ের করিলে নিয়ামতপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা প্রাথমিক তথ্য বিবরণী ফরম পুরণে অত্র মোকদ্দমা রুজু করেন। অতঃপর তদন্তকারী কর্মকর্তা মোঃ জহরুল ইসলাম, সহকারী পরিদর্শক, ডি,এ,বি নওগাঁ মোকদ্দমার তদন্তভার গ্রহণে যথাযথ তদন্ত অন্তে আসামীদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমানিত হওয়ায় অভিযোগ পত্র দাখিলের নিমিত্তে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ বরাবর সাক্ষ্যের স্মারক লিপি দাখিল করেন। অতঃপর তাহার বদলী জনিত কারণে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে আসামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দাখিলের জন্য প্রশাসনিক অনুমতি প্রাপ্তির পর মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম, সহকারী পরিদর্শক রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করিয়া আসামীদের বিরুদ্ধে নিয়ামতপুর থানার অভিযোগপত্র নং ১৯ তারিখ ০৭.০৫.৯৫ ধারা দণ্ডবিধির ৪২০/৪৬৭/৪৬৮/৪৭১/১০৯ দাখিল করেন। অতঃপর নথিটি বিজ্ঞ সিনিয়র স্পেশাল জজ নওগাঁ বরাবর প্রেরণ করা হইলে বিজ্ঞ সিনিয়র স্পেশাল জজ নওগাঁ নথিটি বিচার নিষ্পত্তির জন্য ৩নং স্পেশাল কোর্ট অর্থাৎ ২নং অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ আদালত নওগাঁ বরাবর বদলী করেন। উক্ত আদালত কর্তৃক বিগত ২১.০৫.৯৬ ইং তারিখে আসামীদের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ৪২০/৪৬৭/৪৬৮/৪৭১/১০৯ ধারায় অভিযোগ গঠনে তাহা উপস্থিত

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		আসামীদের পাঠ করিয়া শুনানো হয়। উক্ত আদালত কর্তৃক ২ জন সাক্ষী সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয় এবং পরবর্তীতে উক্ত আদালত হইতে নথিটি প্রত্যাহার পূর্বক বিজ্ঞ সিনিয়র স্পেশাল জ, নওগাঁ নথিটি অত্র আদালত প্রেরণ করেন। অতঃপর অত্র আদালত কর্তৃক বিগত ১০.০৬.০২ ইং তারিখে আরও তদন্তের জন্য জেলা দুর্নীতি দমন অফিসার, নওগাঁ বরাবর প্রেরণ করেন। জেলা দুর্নীতি দমন অফিসার, নওগাঁ হইতে অধিকতর তদন্ত প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর অধিকতর তদন্ত প্রতিবেদনে বর্ণিত ইতিপূর্বে উল্লেখিত ৪জন আসামী ব্যতিরেকেও আসামী মোঃ আঃ বাছেদ ও মোঃ জারজিস হোসেনকে আসামী করা হইলে তাহাদের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ৪২০/৪৬৭/৪৬৮/৪৭১/১০৯ ধারাসহ ১৯৪৭ সালের ২নং দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারায় অপরাধ বিচার আমলে গ্রহণ করা হয়। অতঃপর বিগত ০৮.০১.০৪ ইং তারিখে আসামী ১) সুধীর চন্দ্র বর্মণ (পলাতক) ২) মোঃ আব্দুল বাছেদ, ৩) মজিবুর রহমান, ৪) জারজিস হোসেন, ৫) মেহেরুল নেছা ও ৬) ইসমত আরার বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ৪২০/৪৬৭/৪৬৮/৪৭১/১০৯ ধারা এবং আসামী আঃ বাছেদ ও জারজিস হোসেন এর বিরুদ্ধে অতিরিক্ত ১৯৪৭ সনের ২নং দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারায় অভিযোগ গঠন করিয়া তাহা তাহাদের পাঠ করিয়া শুনানো হইলে তাহারা নিজেদের নির্দোষ দাবী করিয়া বিচার প্রার্থনা করেন। অত্র মোকদ্দমায় বাদীপক্ষ হইতে মোট ১৮ জন সাক্ষীকে পরীক্ষা করা হইয়াছে। বাদীপক্ষ হইতে পি, ডব্লিউশ্য১৪ কে টেন্ডার করা হইয়াছে। আসামীপক্ষ হইতে উক্ত টেন্ডারকৃত সাক্ষী সহ পি, ডব্লিউ- ৭ ও ৮ কে জেরা করা হয় নাই। বাদীপক্ষের সাক্ষীদের সাক্ষ্য গ্রহণ সমাপ্তির পর উপস্থিত আসামীদের ফৌঃ কাঃ বিঃ ৩৪২ ধারা মতে পরীক্ষা করা হইলে তাহারা পুনরায় নিজেদের নির্দোষ দাবী করিয়া সাফাই প্রদান করিবে না এবং কোন কিছু বলিবে না বলিয়া মত প্রকাশ করেন। বাদীপক্ষের সাক্ষীদের জেরা করার প্রবনতা হইতে আসামীপক্ষের যে বক্তব্য পাওয়া যায়, তাহা নিম্নরূপঃ আসামীগণ নির্দোষ। তাহাদের মিথ্যাভাবে বর্তমান মোকদ্দমায় জড়িত করা হইয়াছে। <u>বিচার্য বিষয়</u> ১। আসামীগণ পরস্পর যোগসাজশে একে অপরকে লাভবান

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		করার উদ্দেশ্যে রাজশাহী সদর সাব রেজিস্ট্রি অফিসের দলিল নং ১৪৩০১ ও ১৪৩০২-এ মিথ্যাভাবে জলধর বর্মনকে দাতা দেখাইয়া নাম খারিজের জন্য নিয়ামতপুর সি,ও (রেভঃ) অফিসে আসামী মোহাঃ মেহেরুল নেছা ও মোঃ ইসমত আরা দরখাস্ত করিয়াছিল কিনা এবং উক্ত দলিলদ্বয় জানা সত্ত্বেও আসামী মোঃ মজিবুর রহমান উক্ত আসামীদ্বয়ের নাম খারিজের দরখাস্ত এর স্বাক্ষর সনাক্ত করিয়াছিল কিনা এবং অপর আসামী সুধির চন্দ্র বর্মন মহাদেবপুর সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের ২০.০৯.৮১ ইং তারিখের ১৪৯৪৪ নং দলিল মিথ্যাভাবে জলধর বর্মনকে দাতা দেখাইয়া অস্তিত্বহীন দলিল নাম খারিজের জন্য নিয়ামতপুর সি,ও (রেভঃ) অফিসে উপস্থাপনে আসামী মোঃ আঃ বাছেদ ও জারজিল হোসেনের সহিত যোগসাজশ করিয়া উপরিউক্ত আসামীগণ উল্লেখিত দলিল ক্রয়ের নাম খারিজ করিয়া লইয়াছিলেন কিনা? ২। আনীত অভিযোগের প্রেক্ষিতে আসামীগণ শাস্তি পাইতে পারে কিনা? <u>আলোচনা ও সিদ্ধান্ত</u> বিচার্য বিষয় ১ ও ২ঃ আলোচনার সুবিধার জন্য ২টি বিচার্য বিষয়ই একত্রে আলোচনার জন্য লওয়া হইল। বাদীপক্ষ হইতে মোট ১৮ জন সাক্ষীকে পরীক্ষা করা হইয়াছে। পি, ডব্লিউ-১ মোঃ জহরুল ইসলাম, সহকারী পরিদর্শক, ডিএবি। উক্ত সাক্ষী মোকদ্দমার বাদী আংশিক তদন্তকারী কর্মকর্তা। উক্ত সাক্ষী তাহার জবানবন্দীতে যাহা বলিয়াছেন তাহা ইতিপূর্বে বাদীপক্ষের মোকদ্দমার সংক্ষিপ্ত বিবরণে উল্লেখ করা হইয়াছে। উক্ত সাক্ষী তাহার জেরায় বলিয়াছেন যে, ই, আর ৪৭/৯৩-তে উল্লেখ আছে ১৬.০৩.৯৩ ইং তারিখ ম্যাজিস্ট্রেট ফৌজদারী কার্যবিধির ২০০ ধারা মতে অভিযোগকারী আবুল কাসেমকে পরীক্ষা করিয়া তাহার জবানবন্দী লিপিবদ্ধ করেন। একই আরজীর উপর তদন্ত করিয়া তিনি এই মামলার এজাহার দায়ের করিয়াছেন। ই,আর, এর অনুসন্ধানের সময় তিনি জলধর বর্মনের দোহিত্র শ্রী চন্দ্র কান্ত বর্মনকে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়াছেন। ই,আর এর সময় তাহার কোন জবানবন্দী রেকর্ড করা হয় নাই। জলধরের দুই কন্যা ও স্ত্রী এই সম্পত্তির বিষয়ে কোন অভিযোগ করে নাই। তাহারা ভারতে চলিয়া গিয়াছে। তাহারা ভারতে কবে গিয়াছে, সে বিষয়ে রিপোর্টে উল্লেখ না থাকায় বলিতে পারিবেন না। দোহিত্র কান্ত

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		তাহার নিকট কোন লিখিত অভিযোগ দাখিল করেন নাই। ই, আর, নং ৪৭/৯৩ তদন্তকালে তিনি খারিজি মামলা নং-২২০/৮১-৮২ ও ২২১/৮১-৮২ এর কাগজপত্র জব্দ করেন নাই। আদেশনামায় দলিল নম্বর নাই। তবে খারিজের প্রপোজাল আছে। মেহেরুন্ন নেছা ও ইসমত আরার নামীয় খারিজের আবেদন সম্বলিত দরখাস্তে দলিল নং ১৪৩০১ ও ১৪৩০২ রাজশাহী সদর সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের দলিল মূলে খারিজ চাহিয়াছেন। তাহা উল্লেখ নাই। তবে, উক্ত দলিলদ্বয়ের তফসিলে উল্লেখিত জমির বর্ণনা আছে। আসামীরা কোন সময় রাজশাহী সাব রেজিস্ট্রি অফিসের ২০.০৯.৬৯ বা ১২.০৫.৬৯ ইং তারিখের ১৪৩০১ ও ১৪৩০২ নং দলিল উপস্থাপন করে নাই। নাম খারিজের দরখাস্তটা মেহেরুন্ন নেছা ও ইসমত আরার কিনা তাহা তাহারা করিয়া দেখেন নাই। খারিজের দরখাস্ত আসামী মজিবুর রহমানের সত্যায়িত সম্বলিত দরখাস্ত যাচাই করেন নাই। ১৯৬৯ সনে যে কোন জমি তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তানের যে কোন এস, আর অফিসে রেজিস্ট্রি করা যাইত। রাজশাহী এস,আর অফিসের ১৪৩০১ ও ১৪৩০২ দলিলের বালামে খারিজ সম্পত্তি নাম উল্লেখ নাই এবং দাতা গ্রহীতা (অপাঠ্য) নহে। আবুল কাশেম এর জবানবন্দী তিনি রেকর্ড করিয়াছেন। এজাহারে জারজিল ও কাছের এর নাম নাই। এজাহারের বক্তব্য আদৌ সত্য নহে বা আবুল কাসেমের সাথে যোগসাজশ করিয়া কিছু কাগজাদি সৃষ্টি করিয়া মিথ্যা এজাহার দায়েরে মিথ্যাভাবে সাক্ষ্য ছিলেন মর্মে বাদীপক্ষের প্রদত্ত সাজেশন উক্ত সাক্ষী অস্বীকার করিয়াছেন। উক্ত সাক্ষী মোকদ্দমার এজাহার, তাহাতে স্বাক্ষর, জব্দতালিকা, তাহাতে তাহার স্বাক্ষর, ই, আর ৪৭/৯৩ সংক্রান্ত নথি আদালতে যথাক্রমে প্রদঃ ১, ১/১, ২, ২/১, ৩ রূপে চিহ্নিত করিয়াছেন। পি, ডব্লিউ-২, আবুল কাসেম। উক্ত সাক্ষী তাহার জবানবন্দীতে বলিয়াছেন যে, তিনি মিয়ামতপুর থানা ফৌজদারী আদালতের বাদী হইয়া অভিযোগ দাখিল করেন। ঘটনার তারিখ ২০.০৯.৬৯ এবং ২০.০৯.৮১। আসামী হইল মেহেরুন্ন নেছা, স্বামী মজিবুর রহমান, ইসমত আরার স্বামীর নাম মনে নাই। পিতার মজিবুর রহমান, মজিবুর রহমান ও সুধীর চন্দ্র বর্মণ। আসামীরা ২০.০৯.৬৯ ইং তারিখ জাল দলিল করে। নালিশী জমির মালিক ছিল জলধর বর্মণ। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় সে ভারতে চলিয়া যায় এবং সেখানে মারা যায়। তাহার দুই কন্যা ছিল। ভারত থেকে তাহার এক কন্যা ফেরত আসে। ১৯৮৫ সালে তিনি তাহার ছেলেমেয়ের নামে উক্ত কন্যার নিকট হইতে কবলা করিয়া নেন।

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		খরিদা জমি দখলভোগ করাকালে ০৯.১২.৯২ ইং তারিখে নিয়ামতপুর থানার তহসিল অফিসে খরিদা দলিলদ্বয়ের নাম খারিজ করিতে গিয়া জানিতে পারেন যে, আসামী মেহেরুন নেছা, ইসমাত আরা, সুধীর চন্দ্র বর্মন, রাজশাহী সাব রেজিষ্ট্রি অফিসের ২০.০৯.৮১ ইং তারিখের ১৪৯৪৪ নং বিক্রয় কবলা দলিল সুধীর চন্দ্র বর্মনের নামে ক্রয় দেখাইয়া রেজিষ্ট্রি করিয়া দামপুরা তহসিল অফিসের ২৭.১১.৯২ ইং তারিখের ২২০/৮১-৮২ এবং ২২১/৮১-৮২ নং খারিজ কেস এবং ০৩.০২.৮২ ইং তারিখের ২৩৫/৮১-৮২ খারিজ কেসে খারিজ করিয়া লইয়াছেন। উক্ত দলিলের বিষয় তাহারা কিছু জানিতে পারেন নাই। উক্ত দলিলগুলি দাতা জলধর বর্মন তাহার জীবমানে কখনও জমি বিক্রয় বা হস্তান্তর করেন নাই। রাজশাহী সাব রেজিস্ট্রি অফিস অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারেন যে, আসামী মোছাঃ মেহেরুন নেছা ও সুধির চন্দ্র বর্মন এর নামে ঐ তারিখে আদৌ উক্ত নামে বা উক্ত নম্বরে কোন দলিল রেজিস্ট্রি হয় নাই। তিনি উক্ত তারিখের ও নম্বরের দলিল ৩ টার জাবেদা নকল তুলিয়া ১৩.১২.৯২ ইং তারিখে দেখিতে পান যে, দলিল গুলির দাতা, গ্রহীতা অন্য লোক এবং জমিও অন্য থানার। আসামীগন উক্ত দলিল দ্বারা তহসিলদার ও থানা রাজস্ব অফিসারকে ভুল বুঝাইয়া যোগসাজশী ভাবে খারিজ করিয়া লইয়াছেন। নিয়ামতপুর ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে দাখিলী মামলাটি ম্যাজিস্ট্রেট তদন্তের জন্য জেলা দুর্নীতি দমন অফিসে প্রেরণ করেন। উক্ত সাক্ষী তাহার জেরায় বলিয়াছেন যে, তিনি ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে বিচার চাহিয়া দরখাস্ত করিলে ম্যাজিস্ট্রেট তাহাকে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়াছেন। বিগত ০৯.১২.৯২ ইং তারিখে তিনি দামপুরা তহসিল অফিসে গিয়া তহসিলদারের নিকট আসামীর নাম খারিজের বিষয় জানিয়া ছিলেন। জলধর বর্মনকে তিনি চিনতেন। তাহার ৫৬ বিঘার মত জমি ছিল। জলধর বর্মনের বাড়ীতে তাহার যাতায়াত ছিল না। জলধর বর্মন কোন জমি বিনিময়ে বা বিক্রয় করেন নাই। জলধরের মৃত্যু তিনি দেখেন নাই। জলধর তাহার সংগে পরামর্শ করিয়া সব কাজ করিত না দামপুরা তহসিল অফিসে খরিদা জমি নাম খারিজের জন্ম তিনি একবারই গিয়াছিলেন। তিনি থানা রাজস্ব অফিসে গিয়া খারিজ বাতিলের জন্য ২৫/১১/৯২, ২৬/১১/৯২ ও ২৭/১১/৯২ মিস কেস করিয়াছিলেন। তিনি গৌরীবালার নিকট হইতে তাহার মেয়েছেদের নামে দলিল রেজিস্ট্রি করিয়া লইয়াছেন। গৌরীবালা রেজিষ্ট্রির সময় এই দেশে ছিলেন। গৌরীবালার বাবা শ্রী জলধর বর্মন স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ভারতে গিয়া মারা যায়। তিনি মৃত্যুর সার্টিফিকেট

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		দাখিল করেন নাই। তিনি আঃ বাছেদ ও জারজিস এর নামে অভিযোগ করেন নাই। উক্ত আসামীদের কিভাবে সম্পূক্ত করা হইয়াছে তাহা জানেন না। মেহেরন ও ইসমত আরা নালিশী জমি খরিদ করিয়া দখলিকার আছেন বা তাহারা জলধরের নিকট হইতে জমি খরিদ করিয়াছেন বা তাহার অভিযোগ বা দাবী মিথ্যা মর্মে আসামীপক্ষের প্রদত্ত সাজেশন উক্ত সাক্ষী অস্বীকার করিয়াছেন। উক্ত সাক্ষী ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে দাখিলী মোকদ্দমাতে তাহাতে তাদের স্বাক্ষরাদি প্রদর্শনীঃ ৪, ৪/১, -৬ রূপে চিহ্নিত করিয়াছে। পি, ডব্লিউ-৩, মোঃ সিরাজ উদ্দিন। উক্ত সাক্ষী তাহার জবানবন্দীতে বলিয়াছেন যে, তিনি জেলা রেজিস্ট্রি়ার অফিসের রেকর্ড কিপার। ভলিউম নং-১৪৮, ৬৯, ২২৪৮১ রাজশাহী সদরের ভলিউম আনিয়াছিলেন। বিগত ১৮.০৮.৯৩ ইং তারিখে ডি,এ,বি এর কর্মকর্তা উক্ত ভলিউম জব্দ করিয়া তাহার জিম্মায় দিয়া ছিলেন। উক্ত সাক্ষী তাহার জেরায় বলিয়াছেন যে, প্রত্যেক সাব রেজিস্ট্রি অফিসের রেজিস্ট্রি দলিল ক্রমিক নম্বর আলাদা আলাদা থাকে। স্বাধীনতা যুদ্ধকালে নওগাঁর আদ্রাই সাব রেজিস্ট্রি অফিস পুড়িয়া যায় মর্মে আসামী পক্ষের প্রদত্ত সাজেশন উক্ত সাক্ষী অস্বীকার করিয়াছেন। উক্ত সাক্ষী তাহার জবানবন্দীতে বলা ভলিউমদ্বয় আদালতে উপস্থাপনে বস্তু প্রদঃ ২(ক) সিরিজ রূপে চিহ্নিত করিয়াছেন। পি, ডব্লিউ-৪ মোঃ হাফিজুর রহমান। উক্ত সাক্ষী তাহার জবানবন্দীতে বলিয়াছেন যে, ২২.০২.৯৪ ইং তারিখে তিনি মহাদেবপুর সাব রেজিস্ট্রি অফিসে কর্মরত থাকাবস্থায় জেলা দুর্নীতি দমন অফিসার, নওগাঁর চাহিদা মোতাবেক ২২.০২.৯৪ ইং তারিখের ১০৬ নং স্মারক মূলে ৩১.১২.৮১ ইং তারিখের সর্বশেষ দলিল রেজিস্ট্রি নম্বর ছিল ১২৩৭৭ মর্মে প্রতিবেদন দেন। ১৯৭৯ সনে সদর রেজিস্ট্রি অফিস রাজশাহীতে প্রেরিত হওয়ায় তিনি উক্ত বিষয়ে কোন তথ্য দিতে পারেন নাই। উক্ত সাক্ষী তাহার জেরায় বলিয়াছেন যে, ১৯৭১ সনে নওগাঁ আদ্রাই ও পত্নীতলা সাব রেজিস্ট্রি অফিস পুড়িয়া যায় কিনা জানা নাই। পি, ডব্লিউ-৫ মোঃ মহসিন আলী। উক্ত সাক্ষী তাহার জবানবন্দীতে বলিয়াছেন যে, তিনি রাজশাহী জেলা রেজিস্ট্রি অফিসে কর্মরত থাকাবস্থায় বিগত ১৮.০৮.৯৩ ইং তারিখে ডি,এ,বি কর্মকর্তা নওগাঁ তাহার সামনে ভলিউম নং ২২৪/৮১ ও ২৪৮/৭৯ জব্দ করেন ও তাহার জিম্মায় দেয়। উক্ত সাক্ষী তাহার জেরায় বলিয়াছেন যে, অনুরূপ

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		ভলিউম অপরাপর সাব রেজিস্ট্রি অফিসে মেইনটেইন করা হয়। ৭১ সনে কোন সাব রেজিস্ট্রি অফিস পুড়িয়া যায় কিনা জানেন না। উক্ত সাক্ষী জন্দনামা ও জন্দনামায় তাহার স্বাক্ষর আদালতে প্রদঃ ২/২ রূপে চিহ্নিত করিয়াছেন। পি, ডব্লিউ-৬ উত্তম কুমার প্রমানিক। উক্ত সাক্ষী তাহার জবানবন্দীতে বলিয়াছেন যে, বিগত ১৯.০২.৯৪ ইং তারিখ নিয়ামতপুর উপজেলা ভূমি অফিসে কর্মরত থাকাবস্থায় উক্ত তারিখ সহকারী পরিদর্শক ডি,এ,বি নওগাঁ ২২০/৮১-৮২, ২২১/৮১-৮২ ও ২৩৫/৮১-৮২ খারিজ কেস জন্দ করেন। উক্ত সাক্ষী তাহার জেরায় বলিয়াছেন ১৪৩০১ তারিখ ২০.০৯.৭৯ গ্রহীতা ইসমত আরা নামীয় দলিলের ভিত্তিতে ২২০/৮১-৮২ খারিজ কেস হয়। ২২১/৮১-৮২ খারিজ কেসের দরখাস্তকারী মেহেরুল নেছা। দলিল নং ১৪৩০২ তারিখ ২০.০৯.৬৯ রেজিস্ট্রি অফিস রাজশাহী সদরের ভিত্তিতে উক্ত কেস হয়। সি,ও নিয়ামতপুর খারিজ আদেশ দেন। খারিজ দরখাস্ত সি,ও (রেভঃ) বরাবর করা হয়। খারিজ বিষয়ে কানুনগো রিপোর্ট দেন। খারিজ কেসের নোটিশ জারী হয় পদাতিকের মাধ্যমে। খারিজ আদেশ প্রদানের কোন এখতিয়ার তহসিল দারের নাই। উক্ত সাক্ষী জন্দ নামা ও তাহাতে স্বাক্ষর এবং জন্দকৃত খারিজ কেসগুলি আদালতের উপস্থাপনে প্রদঃ ৫, ৫/১, ৫/ক সিরিজ রূপে চিহ্নিত করিয়াছেন। পি, ডব্লিউ ৭, মোঃ আফজাল হোসেন। উক্ত সাক্ষী তাহার জবানবন্দীতে বলিয়াছেন যে, বিগত ০৫.০৪.৯৩ ইং তারিখ থানা ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট, নিয়ামতপুরের পেশকার হিসাব-এ কর্মরত থাকাবস্থায় বাদী আবুল কাশেম এর নালিশী দরখাস্ত ১৬.০৩.৯৩ ইং তারিখের ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ বলে ডি,এ,বি নওগাঁ বরাবর প্রেরণ করেন। আসামীপক্ষ হইতে উক্ত সাক্ষীকে জেরা করা হয় নাই। পি, ডব্লিউ-৮ হারেজ উদ্দিন। উক্ত সাক্ষী তাহার জবানবন্দীতে বলিয়াছেন যে, তিনি বিগত ১৮-০৮-৯৩ ইং তারিখে সদর সাব রেজিস্ট্রি অফিসে নকল নবীশ হিসাবে কর্মরত ছিলেন। উক্ত তারিখ ডিএবি কর্মকর্তা ভলিউম নং ২২৪/৮১ ও ১৪৮/৭৯ জন্দ করেন। উক্ত জন্দনামায় তাহার স্বাক্ষর আদালতে প্রদঃ ২/৩ রূপে চিহ্নিত করিয়াছেন। আসামী পক্ষ হইতে উক্ত সাক্ষীকে জেরা করা হয় নাই। পি, ডব্লিউ-৯, মোঃ মোকসেদ আলী মীর। উক্ত সাক্ষী তাহার

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		জবানবন্দীতে বলিয়াছেন যে, তিনি বিগত ১৯.০২.৯৪ ইং তারিখে নিয়ামতপুর ভূমি অফিসে কর্মরত থাকাবস্থায় উক্ত তারিখের দুর্নীতি দমন অফিসে জমা সহকারী উত্তম কুমার ভূমি অফিস নিয়ামতপুরের নিকট হইতে ৩টি খারিজ কেস জব্দ করিয়া জন্মামায় তাহার স্বাক্ষর গ্রহণ করেন। উক্ত সাক্ষী তাহার জেরায় বলিয়াছেন যে, খারিজ কেস সম্পর্কে তাহার কোন ব্যক্তিগত (অপার্ট্য) কোন নাই। উক্ত সাক্ষী জব্দ নামায় তাহার স্বাক্ষর আদালতে প্রদঃ ৫/২ রূপে চিহ্নিত করিয়াছেন। পি, ডব্লিউ-১০ মোঃ জিল্লুর রহমান। উক্ত সাক্ষী তাহার জবানবন্দীতে বলিয়াছেন যে, ৮১-৮২ সনে নিয়ামতপুর সি,ও (রেভঃ) অফিসে কানুনগো হিসাবে কর্মরত ছিলেন। কানুনগো হিসাবে তাহার দায়িত্ব ছিল তহসিলদারের প্রস্তাব ও দাখিলী কাগজে মিল আছে কিনা, তাহা দেখা। খারিজ কেস নং ২২০,২২১ ও ২৩৫/৮১-৮২ তে তিনি মিল আছে মর্মে রিপোর্ট দিয়াছিলেন। উক্ত সাক্ষী তাহার জেরায় বলিয়াছেন যে, সি,ও (রেভঃ) বরাবর খারিজের জন্য দরখাস্ত দাখিল হইতে সেই দরখাস্ত সংশ্লিষ্ট তহসিল অফিসে পাঠান হয়। তহসিলদার দলিল এর দাতার নামে খাজনা চালু আছে ও রেকর্ড ঠিক আছে কিনা তাহা মিলাইয়া দেখেন। দলিল জাল কিনা তাহা দেখার এখতিয়ার তহসিলদারের নাই। খারিজ কেসের নোটিশ জারীর জন্য প্রসেস সার্ভার আছে। নোটিশ জারীর দায়িত্ব প্রসেস সার্ভারের। তারপর তহসিলদার ফরমালিটি অবজার্ভ করেন। আদ্রাই সাব রেজিষ্ট্রি অফিস পুড়িয়া যায় কিনা তাহা বলিতে পারিবেন না। ফরমালিটি যথাযথভাবে পালিত হয় কিনা তাহার দায়িত্ব কানুনগো বা খারিজ কেসে তিনি দায়িত্ব তহসিলদারের নাই মর্মে আসামীপক্ষের প্রদত্ত সাজেশন উক্ত সাক্ষী অস্বীকার করিয়াছেন। পি, ডব্লিউ-১১ শ্রী চন্দ্র কান্ত বর্মণ। উক্ত সাক্ষী তাহার জবানবন্দীতে বলিয়াছেন যে, শ্রী জলধর বর্মণ তাহার নানা ছিলেন। তিনি মুক্তিযুদ্ধ এর সময় ভারতে গিয়া মারা যান। জলধরের মেয়ে তাহার মা গৌরী বালা। তিনি তাহার নানার সম্পত্তি কাসেমের ছেলেমেয়ের কাছে বিক্রয় করিয়াছেন। উক্ত সাক্ষী তাহার জেরায় বলিয়াছেন যে, মুক্তিযুদ্ধের সময় তাহার বয়স ছিল ১০/১১ বৎসর। তাহার নানার ৫০ বিঘার উপর জমি ছিল। তাহার জানামতে জলধর কোন সম্পত্তি বিক্রয় করেন নাই। জলধর ইসমত আরা ও মেহেরুন এর কাছে কিছু জমি বিক্রয় করিয়াছে। আসামী পক্ষের প্রদত্ত সাজেশন উক্ত

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		সাক্ষী অস্বীকার করিয়াছেন। পি, ডব্লিউ-১২ মোঃ আবুল কালাম। উক্ত সাক্ষী তাহার জবানবন্দীতে বলিয়াছেন যে, বিগত ১৪.০৮.০২ ইং তারিখ দুর্নীতি দমন অফিসের লোকজন তাহার শ্বশুর ইব্রাহিম প্রমানিক এর নিকট একটি দলিল তলব দেয়। তিনি ও তাহার শ্বশুর উক্ত দলিল দুর্নীতি দমন অফিসে জমা দিলে উক্ত অফিস দলিল জব্দ করেন। উক্ত সাক্ষী তাহার জেরায় বলিয়াছেন যে, দলিল সম্পর্কে তাহার ব্যক্তিগত জ্ঞান নাই। উক্ত সাক্ষী জব্দনামা ও তাহাতে তাহার স্বাক্ষর আদালতের প্রদঃ ৬, ৬/১ রূপে চিহ্নিত করিয়াছেন। পি, ডব্লিউ-১৩, মোঃ ইব্রাহীম ঘরামী। উক্ত সাক্ষী তাহার জবানবন্দীতে বলিয়াছেন যে, বিগত ১৪.০৮.০২ ইং তারিখে দুর্নীতি দমন অফিস থেকে তাহার একটি খরিদা দলিল তলব দেয়। তিনি ককিল কৃষ্ণ সাহার নিকট হইতে উক্ত জমি কিনিয়াছিলেন। উক্ত জমি দাসনাম মৌজায় ছিল। দলিল খানি তিনি দুর্নীতি দমন অফিসে জমা দেন। উক্ত সাক্ষী তাহার জেরায় বলিয়াছেন যে, উক্ত দলিল কোন সনের তাহা তাহার স্মরণ নাই। তিনি লেখাপড়া জানেন না। উক্ত সাক্ষী সংশ্লিষ্ট দলিলটি আদালতে প্রদঃ ৬/ক রূপে চিহ্নিত করিয়াছেন। পি, ডব্লিউ-১৪ মোঃ ইসমাইল হোসেনকে বাদীপক্ষ আদালত সাক্ষী রূপে টেন্ডার করিয়াছেন। আসামীপক্ষ হইতে উক্ত সাক্ষীকে জেরা করা হয় নাই। পি, ডব্লিউ-১৫ আব্দুস সালাম মোল্লা, মোকদ্দমার তদন্তকারী কর্মকর্তা। উক্ত সাক্ষী তাহার জবানবন্দীতে বলিয়াছেন যে, তিনি ১৯৯৮ হইতে ২০০২ সাল পর্যন্ত নওগাঁ ডি,এ,বিতে পরিদর্শক পদে কর্মরত ছিলেন। আদালত কর্তৃক অধিকতর তদন্তের আদেশ মূলে তিনি ১৫.০৬.০২ ইং তারিখে তদন্ত ভার গ্রহণ করেন। তদন্তকালে তিনি ১৫.০৮.০২ ইং তারিখে মোঃ ইসমাইল হোসেনের নিকট হইতে রেজিষ্ট্রি দলিল নং ১৪৩০১, বিগত ১২.০৫.৬৯ ইং তারিখ জব্দ নামা মূলে জব্দ করেন। অতঃপর বদলীজণিত কারনে তদন্তভার পরবর্তীতে তদন্তকারী কর্মকর্তার নিকট ৩০.১০.০২ ইং তারিখে হস্তান্তর করেন। উক্ত সাক্ষী তাহার জেরায় বলিয়াছেন যে, জব্দকৃত দলিল রাজশাহী সাব রেজিষ্ট্রি অফিসের। উক্ত দলিলের গ্রহীতা ইসমাত আরা নহে। উক্ত সাক্ষী জব্দ তালিকায় তাহার স্বাক্ষর আদালতে প্রদঃ ৬/২ রূপে চিহ্নিত করিয়াছেন।

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		পি, ডব্লিউ-১৬ মোঃ কুতুবউদ্দিন। উক্ত সাক্ষী তাহার জবানবন্দীতে বলিয়াছেন যে, সুধীর চন্দ্র বর্মণ কোথায় আছে, সে বিষয়ে ডি,এ,বি এর লোকজন তাহার নিকট জানিতে চাহিয়াছেন। তিনি নিজে সে সময় চেয়ারম্যান ছিলেন, সময়টা ৯৪-৯৫ সালের দিকে। তিনি বলিয়াছেন যে, সুধীর চন্দ্র বর্মণ ভারতে থাকে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর সে ভারতে চলিয়া গিয়াছে। উক্ত সাক্ষী তাহার জেরায় বলিয়াছেন যে, সুধীর চন্দ্র বর্মণের আত্মীয় চাচাতো ভাই গৌরি চন্দ্র বর্মণ ও অখিল চন্দ্র বর্মণের কাছ থেকে তিনি শুনিয়াছিলেন যে, সুধীর ভারতে গিয়াছে। গৌরি মারা গেলে অখিল চন্দ্র জীবিত আছে। সুধীর কত তারিখে ভারতে গিয়াছে তাহা বলিতে পারিবেন না। সুধীর ভারতে গিয়াছে তাহা শুনে নাই বা তাহা মিথ্যা কথা মর্মে আসামীপক্ষের প্রদত্ত সাজেশন উক্ত সাক্ষী অস্বীকার করিয়াছেন। পি, ডব্লিউ-১৭ মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম অভিযোগ পত্র দাখিলকারী ডিএবি কর্মকর্তা। উক্ত সাক্ষী তাহার জবানবন্দীতে বলিয়াছেন যে, বিগত ৩১.০৩.০০ ইং তারিখে পূর্ববর্তী তদন্তকারী কর্মকর্তার বদলী জনিত কারণে তিনি এই মামলার তদন্তভার গ্রহণ করেন। পূর্ববর্তী আই, ও তদন্ত করিয়া কর্তৃপক্ষের বরাবর এম,ই দাখিল করেন। কর্তৃপক্ষের নির্দেশ মতে এম, ই-র কিছু সংশোধনী দাখিল করেন। কর্তৃপক্ষের নির্দেশ পাইয়া তিনি নিয়ামতপুর থানার অভিযোগপত্র নং-১৭ তারিখ ০৭.০৫.৯৫ ধারা দঃ বিঃ ৪২০/৪৬৭/৪৬৮/৪৭১/১০৯ দাখিল করেন। আসামীপক্ষের জেরায় উক্ত সাক্ষী বলিয়াছেন যে, তিনি মোটেও তদন্ত করেন নাই। ঘটনার বিষয়ে কোন দেওয়ানী মামলা আছে কিনা তাহা তিনি জানেন না। পরবর্তী আই, ও-র দাখিলী এম, ই, পর্যালোচনা করিয়া তিনি চার্জসীট দাখিল করিয়াছেন। তিনি এম, ই দেখিয়া চার্জসীট দিয়াছেন তাহা সত্য। পি, ডব্লিউ-১৮ রবীন্দ্রনাথ চাকী। সম্পূরক এম,ই দাখিলকারী কর্মকর্তা। উক্ত সাক্ষী তাহার জবানবন্দীতে বলিয়াছেন যে, তিনি ৩০.১০.০২ ইং তারিখে পূর্বের আই, ও বদলী জনিত কারণে এই মামলার তদন্তভার প্রাপ্ত হন। তিনি পূর্বের আই, ও-র দাখিলী এম,ই-র ভিত্তিতে কর্তৃপক্ষের নির্দেশে সম্পূরক চার্জসীট দাখিল করেন। উক্ত সাক্ষী তাহার জেরায় বলিয়াছেন যে, পূর্বের অভিযোগ পত্রে আঃ বাছেদ ও জারজিসের নাম সাক্ষী হিসাবে আছে। নথিতে কোন এক্সপার্ট ওপিনিয়ন নাই। জলধর ১৯৭১ সনে মারা গিয়াছে, সে মর্মে কোন

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		কাগজপত্র নথিতে নাই। জলধর এর নামীয় জমি খারিজের পরেও তিনি অনেক দিন জীবিত ছিলেন বা তিনি সম্পূরক চার্জসীট সঠিকভাবে দাখিল করেন নাই বা তদন্ত সম্পর্কে তাহার কোন জ্ঞান নাই মর্মে আসামীপক্ষের প্রদত্ত সাজেশন উক্ত সাক্ষী অস্বীকার করিয়াছেন। উপরে আলোচিত বাদীপক্ষের সাক্ষীগণের সাক্ষ্যের পর্যালোচনা হইতে দেখা যায় যে, পি, ডব্লিউ-১ মোকদ্দমার বাদী তথা আংশিক তদন্তকারী কর্মকর্তা। পি, ডব্লিউ-২ আবুল কাশেম ই,আর নং ৪৭/৯৩ এর অভিযোগকারী তথা ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে নালিশী দরখাস্ত দাখিলকারী ব্যক্তি। পি, ডব্লিউ-৩ জেলা রেজিস্ট্রারে অফিসের রেকর্ড কিপার রূপে অত্র মোকদ্দমার সংশ্লিষ্ট ভলিউম আনিয়া আদালতে প্রদর্শনী রূপে চিহ্নিত কারী ব্যক্তি। পি, ডব্লিউ-৫ পি, ডব্লিউ-৩ কর্তৃক প্রদর্শনীরূপে চিহ্নিত ভলিউম জব্দ করার ও জিম্মায় প্রদানের জিম্মানামার সাক্ষী। পি, ডব্লিউ-৮ উল্লেখিত ভলিউম জব্দ তালিকার সাক্ষী, পি, ডব্লিউ-৬ অত্র মোকদ্দমার সংশ্লিষ্ট সিরিজ লকেস জব্দের জব্দ তালিকার সাক্ষী তথা খারিজ কেস গুলি আদালতে উপস্থাপনে প্রদর্শনী রূপে চিহ্নিত করা সাক্ষী পি, ডব্লিউ-৯ উল্লেখিত খারিজ কেস জব্দের জব্দ তালিকার সাক্ষী, পি, ডব্লিউ-১২ ১৪৩০১ নং দলিল পি, ডব্লিউ-১৫ কর্তৃক জব্দ তালিকার সাক্ষী পি, ডাব্লিউ-৪ মহাদেবপুর সাব রেজিস্ট্রি অফিসে সাব রেজিঃ হিসাবে কর্মরত থাকাবস্থায় দুর্নীতি দমন অফিসার, নওগাঁর চাহিদা মোতাবেক উক্ত সাব রেজিস্ট্রি অফিসের ৩১.১২.৮১ ইং তারিখের সর্বশেষ ১২৩৭৭ নং দলিল রেজিস্ট্রি হওয়ার বিষয়ে রিপোর্ট দাখিলকারী সাক্ষী। পি, ডব্লিউ-৭ নিয়ামতপুর ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের পেশকার রূপে পি, ডব্লিউ-২ এর নালিশী দরখাস্ত ডি,এ,বি নওগাঁ বরাবর প্রেরণকারী সাক্ষী। পি, ডব্লিউ-১০ অত্র মোকদ্দমার সংশ্লিষ্ট খারিজ রিপোর্ট প্রদানকারী কানুনগো। পি, ডব্লিউ-১১ নালিশী দলিলের দাতা জলধর বর্মনের নাতী রূপে জলধর বর্মনের অবস্থান বিষয়ে প্রদত্ত সাক্ষী। পি, ডব্লিউ-১৩ প্রদঃ ৬ এ উল্লেখিত দলিলের গ্রহীতা। পি, ডাব্লিউ-১৫ মোকদ্দমার অধিকতর তদন্তকারী ডি,এ,বি কর্মকর্তা। পি, ডব্লিউ-১৮ সম্পূরক চার্জসীট দাখিলকারী ডি,এ,বি কর্মকর্তা। পি, ডাব্লিউ-১৬ আসামী সুবিধর চন্দ্র বর্মনের অবস্থান বিষয়ে প্রদত্ত সাক্ষী। পি, ডব্লিউ-১৭ মোকদ্দমায় অভিযোগপত্র দাখিলকারী ডি,এ, বি কর্মকর্তা। পি, ডব্লিউ-২ কর্তৃক আসামীদের বিরুদ্ধে প্রথম শ্রেণীর

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		ম্যাজিস্ট্রেট আদালত নওগাঁতে রাজশাহী সদর এস,আর অফিসের ২টি মিথ্যা ও ভূয়া দলিল রেজিস্ট্রি করার অভিযোগে অভিযোগ আনয়ন করিলে উক্ত অভিযোগটি ডি,এ,বি নওগাঁ বিগত ৩১.০৫.৯৩ ইং তারিখে প্রাপ্তির পর তাহা ই,আর নং ৪৭/৯৩ তারিখ ৮.৬.৯৩ হিসাবে গন্য করা হয়। বাদীপক্ষ চিহ্নিত প্রদঃ ৪ দৃষ্টে পি,ডব্লিউ-২ কর্তৃক নিয়ামতপুর থানা ফৌজদারী আদালতে নালিশ দায়েরের বিষয়টির সমর্থন পাওয়া যায়। তাহা ছাড়া ও উক্ত বিষয়টি জেলা দুনীতি দমন কর্মকর্তা. নওগাঁ বরাবর প্রেরনের বিষয়টি ও নথি দৃষ্টে প্রমানিত হয়। পি, ডব্লিউ-১ প্রদঃ ৪ এর অভিযোগটি নওগাঁ ডি,এ,বি প্রাপ্তির পর ই, আর ৪৭/৯৩ তারিখ ৮.০৬.৯৩ হিসাবে গন্য করিয়া ডাকো নওগাঁ তাহার উপর অনুসরনের ভার করিলে তিনি অনুসন্ধান করিয়া আসামীদের বিরুদ্ধে নিয়ামতপুর থানায় এজাহার দায়ের করিয়া ছিলেন মর্মে বলিয়া তাহার দাখিলী এজাহারটি আদালতে প্রদঃ ১ রূপে চিহ্নিত করিয়াছেন। উক্ত সাক্ষী তাহার সাক্ষ্য বলিয়াছেন যে, নিয়ামতপুর থানার গাংগর মৌজার ৩টি খতিয়ানের বিভিন্ন দাগের মোট ৩.০৮ একর সম্পত্তি মূল মালিক শ্রী জলধর বর্মণ পিতা মৃত ঠাকুর দাস বর্মণ, সাং গাংগর, থানা-নিয়ামতপুর জেলা-নওগাঁ-কে মিথ্যা দাতা হিসাবে দেখাইয়া বিগত ২০.০৯.৬৯ ইং তারিখে রাজশাহী সদর এস,আর, অফিসের দলিল নং- ১৪৩০১ ও ১৪৩০২ মিথ্যা বিক্রয় কবলা দলিল সৃষ্টি করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে উক্ত দলিল ২টির দাতা জলধর বর্মণ নহেন এবং ২০.০৯.৬৯ ইং তারিখ রাজশাহী সদর এস আর অফিসে ঐ দলিল ২টি রেজিস্ট্রি হয় নাই। উক্ত এস,আর অফিসে ১৪৩০১ ও ১৪৩০২ দলিল ২টি ১২.০৫.৬৯ ইং তারিখে রেজিস্ট্রি হয় এবং ঐ গুলির দাতা গ্রহীতা ভিন্ন ও জমির বিবরণ ভিন্ন। উক্ত মিথ্যা ও ভূয়া দলিলে উল্লেখিত ৩.০৮ একর জমি নিয়ামতপুর থানাধীন রামপুরা ভূমি অফিসের কর্মচারী ও সি, ও (রেভঃ) নিয়ামতপুর কে ভুল বুঝাইয়া আসামী মেহেরুল নেছা ও ইসমত আরার নামে বিগত ২৭.০১.৮২ ইং তারিখে খারিজ কেস নং- ২২১/৮১-৮২ মূলে খারিজ করিয়া লইয়াছেন। আসামী মজবুর রহমান উক্ত মিথ্যা ও ভূয়া দলিলের গ্রহীতা আসামী মেহেরুল এর স্বামী ইসমত আরার পিতা। সে হিসাবে আসামী মেহেরুল ও ইসমত আরা দলিলদ্বয় বিগত ০৩.০১.৮২ ইং তারিখে সি, ও (রেভঃ) বরাবর খারিজের জন্য আবেদন করিলে উক্ত আবেদনের উপর মা ও মেয়ের স্বাক্ষর আসামী নজিবর রহমান নিয়ামতপুর থানার রসুলপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান হিসাবে সত্যায়িত করিয়াছেন। একইভাবে

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		আসামী সুধীন চন্দ্র বর্মণ বিগত ২০.০৯.৮১ ইং তারিখে মূল মালিক জলধরকে মিথ্যা দাতা হিসাবে দেখাইয়া মহাদেবপুর এস, আর অফিসের একটি মিথ্যা ও ভুয়া দলিল সৃষ্টি করিয়াছে, যাহার নং- ১৪৯৪৪। প্রকৃতপক্ষে উক্ত দলিলটি মহাদেবপুর সাব রেজিষ্ট্রি অফিসে রেজিষ্ট্রি হয় নাই। কারণ মূল মালিক জলধর বর্মণ বিগত স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ভারতে গিয়া মারা গিয়াছে। উক্ত দলিল দ্বারা সুধির চন্দ্র বর্মণ এর নিয়ামতপুর সি, ও (রেভঃ) অফিসে খারিজ কেস নং- ২৩৫/৮১-৮২ মূলে নাম খারিজ করিয়াছে। উক্তরূপে কাজ করিয়া আসামী মেহেরুণ, ইসমত আরা, মজিবুর রহমান ও সুধির চন্দ্র বর্মণ দণ্ডবিধির ৪২০/৪৬৭/৪৬৮/৪৭১/১০৯ ধারা এবং ১৯৪৭ সনের ২নং দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারায় অপরাধ করিয়াছেন। উপরে আলোচিত পি, ডাব্লিউ- ১ সাক্ষ্য হইতে দেখা যায় যে, রাজশাহী সদর সাব রেজিষ্ট্রি অফিসের বিগত ২০.০৯.৬৯ ইং তারিখের দলিলদাতা জলধর বর্মণ রূপে আসামী মেহেরুণ ও ইসমত আরা বরাবর ১৪৩০১ ও ১৪৩০২নং দলিল সম্পাদন ও রেজিষ্ট্রি না হওয়া সত্ত্বেও উক্তরূপ দলিল সম্পাদন দেখাইয়া উক্ত আসামীদ্বয়ের নিজেদের নাম খারিজের জন্য সি, ও (রেভঃ) নিয়ামতপুর বরাবর দরখাস্ত করিয়া ছিল এবং উক্ত দরখাস্তে স্থানীয় গেয়ারম্যান রূপে আসামী দমজিবুর রহমান উক্ত আসামীদ্বয়ের স্বাক্ষর সনাক্ত করিয়া উপরোক্ত ভুয়া দলিলদ্বয়ের সম্পত্তি বাবদ নাম খারিজ করিয়া লইয়াছিল এবং আসামী সুধীন চন্দ্র বর্মণ বিগত ২০.০৯.৮১ ইং তারিখে উপরোক্ত জলধরকে মিথ্যাভাবে দাতা দেখাইয়া উক্ত দলিল বাবদ ২৩৫/৮১-৮২ নং খারিজ কেসে নিজ নাম খারিজ করিয়াছিল মর্মে দাবী উত্থাপন করা হইয়াছে। পি, ডাব্লিউ- ৩ কর্তৃক দলিলদ্বয়ের সংশ্লিষ্ট ভলিউম আনিয়া সংশ্লিষ্ট ভলিউমের পাতার ফটোকপি আদালতে প্রদ- ২(ক) সিরিজ রূপে চিহ্নিত করিয়াছেন। পি, ডাব্লিউ- ৬ উল্লেখিত দলিল ত্রয়ের খারিজী কেস আদালতে উত্থাপনে প্রদঃ-৫(ক) সিরিজ রূপে চিহ্নিত করিয়াছেন। তাহাছাড়াও পি, ডাব্লিউ- ১৩ তাহার নিজ নামীয় রাজশাহী সদর সাব রেজিষ্ট্রারী অফিসের ১৪৩০১ নং দলিলের মূল কপি আদালতে উপস্থাপনে প্রদ- ৬(ক) রূপে চিহ্নিত করিয়াছেন। প্রদঃ- ৫ জব্দ তালিকা মূলে জব্দকৃত খারিজ কেস নং- ৫২০/৮১-৮২, ৫২১/৮১-৮২ ও ২৩৫/৮১-৮২ খারিজ কেসের নথি প্রদ- ৫(ক), ৫(ক-১) ও ৫(ক-২) পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায় যে, প্রদ- ৫(ক) খারিজ কেস নং- ২২০/৮১-৮২-তে আসামী ইসমত আরা একখানি দরখাস্ত দাখিলে দরখাস্তের তফসিল বর্ণিত জমি খরিদে ভোগ

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		দখলিকার থাকাবস্থায় এজমালিতে খাজনা দেওয়ার অসুবিধা হওয়ায় তাহা খারিজের জন্য সি, ও নিয়ামতপুর বরাবর দরখাস্ত করেন। উক্ত দরখাস্তে ইসমত আরার স্বাক্ষর রসুলপুর ইউনিয়ন এর চেয়ারম্যান ইনিসিয়াল স্বাক্ষর প্রদানে সত্যায়িত করিয়াছেন। উক্ত খারিজ কেসের সহিত দরখাস্তের তফসিল বর্ণিত জমির বিবরণ সম্বলিত দলিল নং- ১৪৩০১/৬৯ তারিখ ২০.০৭.৬৯ এর নকল কপি সংযুক্ত আছে। উক্ত নকল কপি মতে উক্ত দলিলের গ্রহিতা মোছাঃ ইসমত আরা বেগম এবং দলিলের দাতা শ্রী জলধর বর্মন নামে লিখিত আছে। উক্ত দলিলের নকরে বিবরণ মতে রেজিষ্ট্রি অফিসের সদর রাজশাহী মর্মে লিখিত আছে। পি, ডাব্লিউ- ৩ কর্তৃক উল্লেখিত দলিলের ভলিউম বহি আদালতের তলব মতে আনিয়া ভলিউমের উল্লেখিত ১৪৩০১/৬৯নং দলিলের বিবরণ সম্বলিত ভলিউমের পাতার ফটোকপি আদালতে প্রদ- ২(ক)-১) রূপে চিহ্নিত করিয়াছেন। প্রদ- ২(ক)-১) দৃষ্টে দেখা যায় যে, তথায় ১৪৩০১/৬৯ নং দলিলের মৌজা দাস নাম দলিল গ্রহিতা ইব্রাহিম ঘরামী, দাতা- ককিল কৃষ্ণ সাহা মর্মে লিখিত আছে। তাহা ছাড়াও পি, ডাব্লিউ- ১৩ প্রদঃ- ২(ক)-১) এর মূল কপি উক্ত দলিলের গ্রহিতা রূপে আদালতে প্রদঃ- ৬(ক) রূপে চিহ্নিত করিয়াছেন। প্রদঃ- ৬(ক) দৃষ্টে ও প্রদঃ- ২(ক)-১) এর সমর্থন পাওয়া যায়। অর্থাৎ আসামী ইসমত আরা রাজশাহী সদর সাব রেজিষ্ট্রি অফিসের বিগত ২০.০৯.৬৯ ইং তারিখের ১৪৩০১ নং দলিলে যে জমি খরিদ করিয়া খারিজের জন্য তিনি দরখাস্ত করিয়াছেন তাহা উক্ত সাব রেজিষ্ট্রি অফিসের ১৪৩০১ নং রেজিষ্ট্রি দলিল মূলে হস্তান্তরিত হয় নাই। তাহা ছাড়াও খারিজ কেস প্রদঃ- ৫(ক) সিরিজ এর সহিত সংযুক্ত খারিজের দরখাস্ত বর্ণিত খতিয়ানগুলির পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায় যে, তাহা জলধর বর্মনের নামীয় ছিল এবং তাহা কোন ভাবে প্রদঃ ৬(ক)-তে উল্লেখিত দলিল দাতা ককিল কৃষ্ণ সাহার নামীয় নহে। অর্থাৎ আসামী ইসমত আরা বেগম নিজ নামীয় ভূয়া জাল, যোগসাজসী দলিলের নকল কপি দেখাইয়া উক্ত খারিজের দরখাস্ত বর্ণিত জমি খারিজের জন্য দরখাস্ত করিয়া নিজ নামে উল্লেখিত জমি খারিজের করিয়া লইয়াছেন এবং উক্ত খারিজী দরখাস্তে তদীয় পিতা আসামী মজিবুর রহমান উক্ত আসামীর স্বাক্ষর সনাক্ত করিয়াছিল, সে বিষয়টি বাদীপক্ষ উপরে আলোচিত সাক্ষ্য প্রমাণ দ্বারা সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণ করিতে সক্ষম হইয়াছেন মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইল। প্রদঃ- ৫(ক)-১) খারিজ কেস নং- ২২১/৮১-৮২ দৃষ্টে দেখা যায় যে, আসামী মোছাঃ মেহেরুন নেছা রাজশাহী সদর সাব রেজিষ্ট্রি অফিসের

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		১৪৩০২/১৯৬৯ তারিখ ২০.০৯.৬৯ মূলে রাজশাহী সদর সাব রেজিষ্ট্রি অফিসের রেজিষ্ট্রিকৃত দলিলের নকল দাখিলে খারিজের দরখাস্তের তফসিল বর্ণিত জমি নাম খারিজের জন্য দরখাস্ত করিলে উক্ত দরখাস্তে তাহার স্বামী আসামী মজিবুর রহমান তাহার স্ত্রী এর স্বাক্ষর সত্যায়িত করিয়াছিলেন। পি, ডাব্লিউ- ৩ কর্তৃক রাজশাহী সাব রেজিষ্ট্রি অফিসের সংশ্লিষ্ট ভলিউম আদালতে তলব মতে আনিয়া খারিজের দরখাস্তে উল্লেখিত জমি বাবদ রেজিষ্ট্রিকৃত দলিলের ভলিউমের ফটোকপি আদালতে প্রদঃ- ২(ক-২) রূপে চিহ্নিত করিয়াছেন। প্রদঃ- ২(ক-২) দৃষ্টে দেখা যায় যে, তাহাতে দলিলের গ্রহিতা রূপে মোঃ তাহা সেন, দাতা রাধা গবিন্দ সাহা, মৌজা বাদন বারাইপাড়া মর্মে লিখিত আছে অপরদিকে নাম খারিজের জন্য উক্ত আসামী কর্তৃক দাখিলী দলিলের গর্ভে উল্লেখিত দলিলের দাতা রূপে শ্রী জলধর বর্মনের নাম লিখা আছে এবং উক্ত জলধর বর্মনের নামীয় খতিয়ানের কপি উক্ত খারিজ কেসের সহিত সংযুক্ত আছে, অর্থাৎ যে দলিল মূলে আসামী মেহেরন নেছার নাম খারিজের জন্য দরখাস্ত করিয়াছিল, তাহা রাজশাহী সদর সাব রেজিষ্ট্রি অফিসে বর্ণিত তারিখে বর্ণিত দলিল নম্বরে রেজিষ্ট্রি হয় নাই এবং উক্ত দলিলের দাতা ও আসামী কর্তৃক উপস্থাপিত খারিজের দলিলের দাতা নহে অর্থাৎ আসামী মেহেরন নেছা তাহার স্বামী মজিবুর রহমানের সহিত যোগসাজশে ভুয়া দলিল উপস্থাপনে নাম খারিজের জন্য দরখাস্ত করিয়া তাহাতে তাহার স্বামী মজিবুর রহমান রূপে তাহার স্ত্রীর নামের স্বাক্ষর সত্যায়িত করিয়া পরবর্তীতে তাহার স্ত্রীর নামে নাম খারিজ করিয়া প্রস্তাবিত খতিয়ান খুলাইয়াছিল সে বিষয়টি উপরোক্ত সাক্ষ্য প্রমানাদির পর্যালোচনার আলোকে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় পি, ডাব্লিউ- ৬ খারিজ কেস নং- ২৩৫/৮১-৮২ আদালতে প্রদঃ- প্রদঃ- ৫(ক-২) রূপে চিহ্নিত করিয়াছেন। উক্ত খারিজ কেসের নথি পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায় যে, আসামী শ্রী সুধীর চন্দ্র বর্মন দরখাস্ত বর্ণিত গাংগর মৌজার ১৪৯৪৪ নং দলিলের জমি খারিজের জন্য আবেদন করেন। উক্ত দলিলের কপি খারিজ কেসের সহিত সংযুক্ত আছে। উক্ত খারিজে কেসের নথি দৃষ্টে দেখা যায় যে, দাবীকৃত দলিলটি মহাদেবপুর সাব রেজিষ্ট্রি অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত এবং দলিলের তফসিলে বর্ণিত জমির মালিক জলধর বর্মন। পি, ডাব্লিউ- ৬ কর্তৃক সংশ্লিষ্ট খারিজ কেস আদালতে আনয়নে প্রদঃ- প্রদঃ- ৫(ক-২) এবং পি, ডাব্লিউ- ৩ খারিজের জন্য উপস্থাপিত খরিদা দলিলের সংশ্লিষ্ট ভলিউম আদালতে উপস্থাপনে প্রদঃ- ২৯(ক) সিরিজরূপে চিহ্নিত করা হইয়াছে।

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		উক্ত দলিলের ভলিউমের ফটোকপি দৃষ্টে দেখা যায় যে, ১৪৯৪৪ নং দলিলটির গ্রহিতা মোঃ আঃ মান্নান দিগর এবং বিক্রেতা মোহাঃ সুভজান বেওয়া এবং উক্ত দলিল মূলে চারঘাট থানার হরিদাগাছি মৌজার ৪৭ $\frac{১}{২}$ শতক জমি বিক্রয় করা হইয়াছে। উক্ত দলিলখানি রাজশাহী এস, আর অফিসে রেজিষ্ট্রি মর্মে সংশ্লিষ্ট ভলিউমের ফটোকপি দৃষ্টে বুঝা যায়। পি, ডাব্লিউ- ৪ তাহার সাক্ষ্য বলিয়াছেন যে, তিনি বিগত ২২.০২.৯৪ ইং তারিখে মহাদেবপুর সাব রেজিষ্ট্রি অফিসের হিসাবে কর্মরত থাকাকালে জেলা দুর্নীতি দমন অফিসার, নওগাঁ চাহিদা মোতাবেক ২২.০২.৯৪ ইং তারিখে ১০৬নং স্মারক-এ ৩১.১২.৮১ ইং তারিখের সর্বশেষ দলিল রেজিষ্ট্রির নম্বর ছিল ১২৩৭৭ মর্মে প্রতিবেদন দেন। প্রদঃ- প্রদঃ- ৩(ক-২) খারিজী কেস পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায় যে, আসামী সুধীর চন্দ্র বর্মণ এর পক্ষে দলিল নং- ১৪৯৪৪, তারিখ ২০.০৯.৮১ দলিলটি নিয়ামতপুর থানার সাব রেজিষ্ট্রি অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত মর্মে দাবী করা হইয়াছে। উপরে আলোচিত পি, ডাব্লিউ- ৪ এর সাক্ষ্য মতে ৩১.১২.৮১ ইং তারিখে মহাদেবপুর সাব রেজিষ্ট্রি অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত দলিলের সর্বশেষ নম্বর ছিল ১২৩৭৭ মর্মে উক্ত সাক্ষী তাহার সাক্ষ্য বলিয়াছেন যদিও সংশ্লিষ্ট রিপোর্টটি আদালতে উপস্থাপনে প্রদর্শনীরূপে চিহ্নিত করা হয় নাই। অত্র মোকদ্দমার আসামী সুধীর চন্দ্র বর্মণ মোকদ্দমা শুরু পলাতক রহিয়াছে। পি, ডাব্লিউ- ১৬ তাহার সাক্ষ্য পি, এ, বির লোকজনের জানিতে চাওয়া মতে তিনি সুধীর চন্দ্র বর্মণ ভারতে গিয়াছে, তাহা বলিয়াছিলেন মর্মে বলিয়াছেন। যদিও উক্ত সাক্ষী সুধীন চন্দ্র বর্মণ কোন সনের কত তারিখে ভারতে গিয়াছিল সে বিষয়টি বলিতে না পারায় সুধির চন্দ্র বর্মণের ভারতে যাওয়ার বিষয়টি সুধীর চন্দ্রের চাচাতো ভাই গৌরী চন্দ্র বর্মণ ও অখিল চন্দ্র বর্মণের নিকট হইতে শুনার বিষয় বলিয়াছেন। উল্লেখিত গৌরী চন্দ্র বর্মণ মারা গেলে অখিল জীবিত আছে মর্মে উক্ত সাক্ষী তাহার সাক্ষ্য বলিলেও বাদীপক্ষ উক্ত অখিলকে আদালতে সাক্ষীরূপে আনয়নে বিষয়টি প্রমানের চেষ্টা করেন নাই। উপরে আলোচিত বাদীপক্ষের সাক্ষ্য প্রমানাদির আলোচনার আলোকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, আসামী সুধীর চন্দ্র বর্মণ এর নামে নওগাঁ জেলার নিয়ামতপুর থানার সাব-রেজিষ্ট্রি অফিসে প্রদঃ- প্রদঃ- ৫(ক-২) খারিজ কেসের আবেদনে উল্লেখিত দলিলটি মহাদেবপুর সাবরেজিষ্ট্রি অফিসে রেজিষ্ট্রি হয় নাই বা সংশ্লিষ্ট দলিলের তফসিলে উল্লেখিত জমির মালিক প্রদ- ২(ক) সিরিজ

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		মতে জলধর বর্মন ছিল না সে বিষয়টি প্রমাণিত হয় উপরে উল্লেখিত সাক্ষ্য প্রমানাদির পর্যালোচনার আলোকে আসামী সুধীর চন্দ্র বর্মন জাল যোগসাজশী ভাবে নাম খারিজ এর জন্য কথিত জাল দলিল উপস্থাপনে জমি খারিজের দরখাস্তের তফসিলে জলধর বর্মনের নামীয় জমি অন্তর্ভুক্ত করিয়া উক্ত জমি বাবদ নাম খারিজ করিয়া লইয়াছিল, সে বিষয়টি বাদীপক্ষ প্রদত্ত সাক্ষ্য প্রমাণ দ্বারা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। অত্র মোকদ্দমার অধিকতর তদন্তকালে সম্পূরক অভিযোগ পত্রের মাধ্যমে আসামী মোঃ আঃ বাহেদ ও জারজিস হোসেনকে মোকদ্দমায় আসামীভুক্ত করা হইয়াছে। উক্ত আসামীদ্বয়ের নাম মোকদ্দমার ই, আর (অপার্ঠ্য) এজাহারে ছিল না। পি, ডাব্লিউ- ১০ তাহার সাক্ষ্য বলিয়াছেন যে, তিনি ৮১-৮২ সনে নিয়ামতপুর সি.ও (রেভঃ) অফিসে কানুনগো হিসাবে কর্মরত থাকাবস্থায় খারিজ কেস নং- ২২০, ২২১ ও ২৩৫/৮১-৮২ খারিজ কেস গুলিতে তহসিলদারের প্রস্তাব ও দাখিলী কাগজে মিল আছে মর্মে রিপোর্ট দিয়াছিলেন। সি. ও (রেভঃ) বরাবর খারিজের জন্য দরখাস্ত দিলে সে দরখাস্ত সংশ্লিষ্ট তহসিল অফিসে পাঠন হয়। তহসিলদার দলিলের দাতার নামে খাজনা চালু আছে ও রেকর্ড ঠিক আছে কিনা তাহা মিলাইয়া দেখেন। দলিল জাল কিনা তাহা দেখার এখতিয়ার তহসিলদারের নাই। নোটিশ জারীর জন্য প্রসেস সার্ভার আছে। নোটিশ জারীর দায়িত্ব প্রথমে প্রসেস সার্ভারের, তারপর তহসিলদার ফরমালিটি অবজার্ভ করেন। অত্র মোকদ্দমার সংশ্লিষ্ট খারিজী কেস প্রদ- ৫(ক) সিরিজ, প্রদঃ- ৫(ক-১) ও প্রদঃ- ৫(ক-২) পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায় যে, আসামী ইসমত আরা মেহেরুন নেছা ও সুধীর চন্দ্র বর্মন এর খারিজী দরখাস্ত সংক্রান্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে ইস্যুকৃত সুধীর চন্দ্র বর্মন ও জলধর বর্মনের নামীয় নোটিশাদিতে বাদীর রিপোর্টের উপর সুধীর চন্দ্র বর্চমন ও জনৈক পয়েশ্বর এর নাম স্বাক্ষর আছে এবং তাহা জনৈক জাবেদ আলী কর্তৃক জারী অন্তে ফেরত প্রদান করিলে দামপুরা তহসিল অফিসের তহসিলদার যথারীতি জারী লিখিয়া স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। তাহাছাড়াও সুধীর চন্দ্র বর্মনের নামীয় খারিজ কেসের জলধর ও সুধির এর নামীয় নোটিশে জলধর পক্ষে সুধীর চন্দ্র বর্মন, পয়েশ্বরের টিপ স্বাক্ষর করিয়া পিয়ন মোঃ জাবেদ আলী নোটিশ জারী অন্তে রিপোর্ট দিলে নোটিশ যথারীতি জারী হইয়াছে মর্মে তহসিলদার দামপুরা তহসিল অফিসে হোসেন নামে স্বাক্ষর করিয়াছেন। তাহাছাড়াও খারিজ কেসেত্রয়ের প্রত্যেকটিতে দামপুরা তহসিল অফিসের তহসিলদার খারিজের সমর্থনে রিপোর্ট

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		প্রদান করিয়াছেন এবং খারিজ প্রদানের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কানুনগোও প্রস্তাব রহিয়াছে। খারিজী কেসত্রয় পর্যালোচনা করিয়া খারিজের জন্য দাখিলী দলিলের দাতার খতিয়ান মতে মালিকানা থাকার বিষয়টি স্পষ্ট, তবে প্রদ- ৫(ক) ও প্রদঃ- ৫(ক-১) খারিজ কেসের নোটিশ জলধর বর্মনের কোন সহি স্বাক্ষর না থাকা সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট পিয়ন জাবেদ আলী নোটিশটি যথারীতি জারী করিয়া রিপোর্ট প্রদান করিলে সংশ্লিষ্ট তহসিলদার যথারীতি জারী মর্মে স্বাক্ষর করিয়াছেন। নথি পর্যালোচনা মতে উক্ত জাবেদ আলী ইতোমধ্যে মারা গিয়াছে। প্রদ- ৫(ক) সিরিজ ও প্রদঃ- ৫(ক-১) খারিজ কেসের নোটিশ যথারীতি জারী মর্মে দামপুরা তহসিল অফিসের তহসিলদারের স্বাক্ষরটি ইনিশিয়াল স্বাক্ষর। যদিও ইনিশিয়াল স্বাক্ষরটি কাহার তাহা বুঝা যায় না। তবে উক্ত খারিজ কেসদ্বয়ে নোটিশ ইস্যুকালীন সময় ১১.০১.৮২ ইং তারিখে বা তৎসময় আসামী মোঃ আঃ বাহেদ দামপুরা তহসিল অফিসে সহকারী তহসিলদাররূপে কর্মরত ছিলেন, তাহা মোকদ্দমার নথি পর্যালোচনা করিয়া বুঝা যায়। অর্থাৎ উল্লেখিত নাম খারিজ কেসদ্বয়ের জলধর বর্মন নামীয় নোটিশদ্বয়ে যথারীতি জারী না হওয়া সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট তহসিলদার তাহা যথারীতি জারীগণ্যে আসামী মেহেরুল নেছা ও ইসমত আরার নাম খারিজদ্বয়ের শ্রী ভাবে নাম খারিজের সহায়তা করিয়াছেন, সে বিষয়টি উপরোক্ত সাক্ষ্য প্রমানাদির পর্যালোচনা মতে বাদীপক্ষ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করিতে সক্ষম হইয়াছেন মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইল। প্রদঃ- প্রদঃ- ৫(ক-২) খারিজ কেসের নোটিশটি জলধর বর্মনের পক্ষে সুধীর ও পয়েশ্বর টিপ স্বাক্ষর করিয়া জারী দেখানো হইয়াছে। উক্ত নোটিশে নোটিশ যথারীতি জারী হইয়াছে মর্মে “জ হোসেন” তহসিলদারের স্বাক্ষর আছে। পি, ডাব্লিউ- ১১ আদালতে সাক্ষ্য প্রদানে জলধর বর্মন মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতে গিয়া মারা গিয়াছিল মর্মে বলিয়াছেন। যদিও জলধর বর্মনের ভারতে গিয়া মৃত্যু সম্পর্কে পি, ডাব্লিউ- ১১ এর সাক্ষ্যের সহিত অপর কোন সমর্থিত সাক্ষ্য নাই। তদুপরি বাদীপক্ষে প্রদর্শনী রূপে চিহ্নিত খারিজ কেসে সংযুক্ত জলধর বর্মনের খারিজী দরখাস্তে উল্লেখিত জমির খতিয়ানও উক্ত খারিজী কেসে তহসিলদার ও কানুনগো এর প্রদত্ত রিপোর্ট মতে নালিশী জমি শত্রু সম্পত্তি বা অর্পিত সম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত নহে মর্মে উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু প্রদঃ- প্রদঃ- ৫(ক-২) খারিজী কেসে সংযুক্ত জলধর বর্মন ও সুধীর চন্দ্র বর্মনের নামীয় নোটিশে জলধর পক্ষে সুধীর পয়েশ্বর টিপ স্বাক্ষর করিয়া নোটিশ গ্রহণ করিলেও উক্ত নোটিশটি যথারীতি জারী হইয়াছে মর্মে “জ

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		হোসেন” তহসিলদার, দামপুরা তহসিল অফিস স্বাক্ষর করায় উক্ত তহসিলদার অর্থাৎ আসামী জারজিস হোসেন উপরোক্ত নোটিশটি যথারীতি জারী না হওয়া সত্ত্বেও যথারীতি জারী হইয়াছে মর্মে রিপোর্ট প্রদানে যোগসাজশী ভাবে সংশ্লিষ্ট খারিজ কেসটি খারিজে সহায়তা করিয়াছেন, সে বিষয়টি বাদীপক্ষ উপরোক্ত সামান্য প্রমানাদির আলোকে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করিতে সক্ষম হইয়াছে মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইল। উপরে আলোচিত বাদীপক্ষের সামান্য প্রমানাদির পর্যালোচনার আলোকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, আসামী মোছাঃ মেহেরুন নেছা ও মোছাঃ ইসমত আরা রাজশাহী সদর সাব রেজিষ্ট্রি অফিসের রেজিষ্ট্রিকৃত বিগত ২০.০৯.৬৯ ইং তারিখে দলিল নং- ১৪৩০১ ও ১৪৩০২ দলিলদ্বয়ের গ্রহিতা না হওয়া সত্ত্বেও জালিয়াতির মাধ্যমে উক্ত দলিলদ্বয়ের নম্বরে নিজেদের গ্রহিতা এবং মিথ্যা ভাবে জালিয়াতির আশ্রয় গ্রহণে জলধর বর্মনকে দাতা দেখাইয়া জাল দলিলের কপি করিয়া প্রতারণার মাধ্যমে জাল দলিলটিকে খাটি দলিল হিসাবে ব্যবহার করিয়া নাম খারিজের জন্য দরখাস্ত দাখিলে নিয়ামতপুর সি, ও (রেভঃ) অফিসে উপস্থাপনে এবং আসামী মোঃ মজিবর রহমান উক্ত আসামীদ্বয়ের স্বামী ও পিতা হইয়া স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান রূপে উক্ত দরখাস্তদ্বয়ে আসামীদ্বয়ের নাম স্বাক্ষর যোগসাজশীভাবে সত্যায়িত করিয়া উপস্থাপনে নাম খারিজ করিয়া লইয়া দণ্ডবিধির ৪২০/৪৬৭/৪৬৮/৪৭১/১০৯ ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ করিয়াছেন। আসামী মোঃ আঃ বাছেদ সরকারী কর্মচারী বলে নাম খারিজ কেস প্রদঃ- ৫(ক) সিরিজ ও ৫(ক-১) এ উপস্থাপিত দলিলের দাতার প্রতি নোটিশ যথারীতি জারী করিয়াছে মর্মে রিপোর্ট প্রদানে মিথ্যাভাবে নাম খারিজে সহায়তা করায় উক্ত আসামী দণ্ডবিধির উপরোক্ত ধারাসমূহসহ ১৯৪৭ সনের ২নং দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ করিয়াছেন। অপরদিকে আসামী সুধীর চন্দ্র বর্মন ও ১৪৯৪৪ নং দলিল মহাদেবপুর সাব রেজিষ্ট্রি অফিসে বিগত ২০.০৯.৮১ ইং তারিখে রেজিষ্ট্রিকৃত না হওয়া সত্ত্বেও উক্ত নম্বরের দলিলটির কপি নাম খারিজের জন্য উপস্থাপনে তাহা সহকারী তহসিলদার মোঃ জারজিস হোসেনের সহিত যোগসাজশে নাম খারিজ এর নোটিশ দলিল দাতার উপর নোটিশ যোগসাজশী ভাবে জারী দেখাইয়া দণ্ডবিধির ৪২০/৪৬৭/৪৬৮/৪৭১/১০৯ ধারায় আসামী সুধীর চন্দ্র বর্মন এবং উল্লেখিত ধারাসমূহসহ সহকারী তহসিলদার আসামী

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		জারজিস হোসেন ১৯৪৭ সনের ২নং দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ করিয়াছেন, সে বিষয়টি বাদী পক্ষ প্রদত্ত সাক্ষ্য প্রমাণ দ্বারা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করিতে সক্ষম হইয়াছেন তাহা ছাড়াও আসামী সুধীর চন্দ্র বর্মণ মোকদ্দমার শুরু হইতে পলাতক। যদিও পলাতক এর দায় প্রমানের জন্য কোন সাক্ষ্য মতে সাক্ষ্য থাকিলে পলায়ন সাক্ষ্য তাহার সহায়ক সাক্ষ্য হিসাবে ব্যবহৃত হইতে পারে যে, সে অপরাধ করায় বিচারের সম্মুখিন হইতে সহাস পাইতেছে না। বিধায় উল্লেখিত আসামীগণ উপরে উল্লেখিত ধারার অপরাধে শাস্তি পাইতে বাধ্য। উপরের আলোচনার আলোকে বিচার্য বিষয় ২টি নিষ্পত্তি করা হইল। অতএব, আদেশ হয় যে, অত্র মোকদ্দমার আসামী ১। মোছাঃ মেহেরুন নেছা ২। মোছাঃ ইসমাত আরা ৩। মোঃ মজিবুর রহমান ৪। শ্রী সুধীর চন্দ্র বর্মণ (পলাতক)-দের দণ্ডবিধির ৪২০/৪৬৭/৪৬৮/৪৭১/১০৯ ধারায় দোষী সাব্যস্ত করিয়া উল্লেখিত আসামীদের প্রত্যেককে উল্লেখিত ধারার প্রত্যেক ধারায় ০১ (এক) বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ড এবং ১০০০/- (এক হাজার) টাকা করিয়া অর্থদণ্ড, অনাদায়ে আরও ০১ (এক) মাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইল। আসামী ৫। মোঃ জারজিস হোসেন ও ৬। মোঃ আব্দুল বাছেদ-দের প্রত্যেককে দণ্ডবিধির ৪২০/৪৬৭/৪৬৮/৪৭১/১০৯ ধারাসহ ১৯৪৭ সনের ২নং দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারায় দোষী সাব্যস্ত করিয়া দণ্ডবিধির উল্লেখিত ধারার প্রত্যেক ধারায় ০১ (এক) বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ড এবং ১০০০/- (এক হাজার) টাকা করিয়া অর্থদণ্ড, অনাদায়ে আরও ০১ (এক) মাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইল। আসামী মোঃ জারজিস হোসেন ও মোঃ আঃ বাছেদ-দের দণ্ডবিধির উপরোক্ত ধারায় সাজা প্রদান করায় তাহাদেরকে ১৯৪৭ সনের ২নং দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারায় পৃথক ভাবে কোন সাজা প্রদান করা হইল না। দণ্ডাদেশ প্রাপ্ত আসামী মোঃ মজিবুর রহমানের হাজতকাল কারাদণ্ডের মেয়াদ হইতে কর্তন হইবে। আসামীদের প্রদত্ত সাজা একসঙ্গে চলিবে। দণ্ডাদেশ প্রাপ্ত পলাতক আসামী শ্রী সুধীর চন্দ্র বর্মণ যে তারিখে আত্মসমর্পণ করিবে বা পুলিশ যে তারিখে তাহাকে গ্রেফতার

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ		
		করিতে সক্ষম হইবে, সেই তারিখ হইতে তাহার কারাদন্ডের মেয়াদ শুরু হইবে। তাহার প্রেফতার নিশ্চিত করার জন্য অত্র আদেশের একটি অনুলিপি বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, নওগাঁ বরাবর প্রেরণ করা হউক। আমার নির্দেশে লিখিত ও সংশোধিত। <table><tr><td>স্বাক্ষর/- অস্পষ্ট (সরকার আবুল মনসুর আহমেদ) ১৭.০৮.০৬ বিভাগীয় স্পেশাল জজ, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।</td><td>স্বাক্ষর/- অস্পষ্ট (সরকার আবুল মনসুর আহমেদ) ১৭.০৮.০৬ বিভাগীয় স্পেশাল জজ, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।”</td></tr></table> পি, ডার্লিউ-১ মোঃ জহুরুল ইসলাম তার জবানবন্দিতে বলেন যে, বিগত ১৯৯৩ সনে নওগাঁ ডি, এ, বিতে সহকারী পরিদর্শক হিসাবে কর্মরত ছিলাম। উক্ত সময় ডকে উপস্থিত আসামীদের বিরুদ্ধে বিজ্ঞ ১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট নিয়ামতপুর আদালত হইতে রাজশাহী সদর এস, আর অফিসের দুইটি মিথ্যা ও ভুয়া দলিল সৃষ্টি করার অভিযোগের ভিত্তিতে একটি অভিযোগ বিগত ৩১.০৫.৯৩ ইং নওগাঁ ডি, এ, বিতে প্রাপ্তির পর তাহা ই/আর নং- ৪৭/৯৩ তাং ০৮.০৬.৯৩ ইং হিসাবে গন্য করিয়া আমাকে ইহার অনুসন্ধানের দায়িত্বভার দেন। আমি অনুসন্ধান শেষে আসামীদের বিরুদ্ধে নিয়ামতপুর থানায় ০৩.০১.৯৪ তাং এই মর্মে এজাহার দায়ের করি যে নিয়ামতপুর থানাধীন গাংগার মৌজার বিনা খতিয়ানের বিভিন্ন দাগের মোট ৩.০৮ একর সম্পত্তির মূল মালিক শ্রী সুধীর বর্মন সৃষ্টিতে ঠাকুর দাস বর্মন সাং গাংগার থানা- নিয়ামতপুর জেলা নওগাঁকে মিথ্যা ভাবে দাতা হিসাবে দেখাইয়া গত ২০.০৯.৬৯ ইং তারিখে রাজশাহী সদর এস, আর, অফিসে দুইটি মিথ্যা বিক্রয় কবলা সৃষ্টি করিয়াছে তাহার নং- ১৪৩০১ ও ১৪৩০২। প্রকৃত পক্ষে উক্ত দলিল দুইটির দাতা জলধর বর্মন নহে এবং ২০.০৯.৬৯ ইং আদৌ রাজশাহী সদর এস, আর অফিসে ঐ দলিল দুইটি রেজিস্ট্রি হয় নাই কারন উক্ত এস, আর অফিসের ১৪৩০১ ও ১৪৩০২ দলির দুইটি ১২.০৫.৬৯ ইং তারিখে রেজিস্ট্রি হয় এবং এই গুলির দাতা গ্রহীতা ভিন্ন এবং জমির বিবরণ ভিন্ন। উক্ত মিথ্যা ও ভুয়া দলিলে উল্লেখিত ৩.০৮ শতক জমি নিয়ামতপুর থানাধীন রামপুরা তহশীল অফিসের কর্মচারী সি, ও রেভিনিউ নিয়ামতপুরকে ভুল বুঝাইয়া আসামী মেহেরুল নেসা ও ইসমত আরা নামে গত ২৫.০১.৮২ ইং তারিখে খারিজ করিয়া নেয়। যাহা খারিজ কেইস নং- ২২১/৮১-৮২। প্রকাশ থাকে যে আসামী মজিবুর রহমান উক্ত মিথ্যা ও ভুয়া দলিল গ্রহীতা আসামী মেহেরুল নেসার স্বামী ও ইসমত আরার পিতা সেই হিসাবে আসামী মেহেরুল নেসা ও ইসমত আরা দলিল দুইটি গত ০৩.০১.৮২ ইং তারিখে সি, ও (রেভিঃ) বরাবরে খারিজের জন্য আবেদন করিলে উক্ত আবেদনের উপর মা ও মেয়ের স্বাক্ষর আসামী মজিবুর রহমান নিয়ামতপুর থানার রসুলপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হিসাবে সত্যায়িত করেন। দলির দুইটি মিথ্যা ও ভুয়া জানা সত্ত্বেও অনুরূপ ভাবে একই মৌজার তিনটি খতিয়ানের ৪টি দাগের ৩.৪৮ শতক জমির মূল মালিক ছিলেন উল্লেখিত শ্রী জলধর বর্মন। একই ভাবে আসামী সুধীর চন্দ্র বর্মন গত ২০.০৯.৮১ ইং তারিখে মূল মালিক জলধর বর্মনকে মিথ্যা ভাবে দাতা হিসাবে দেখাইয়া মহাদেবপুর এস, আর অফিসের একটি মিথ্যা ও ভুয়া দলিল সৃষ্টি করে যাহার নং ১৪৯৪৪। প্রকৃত	স্বাক্ষর/- অস্পষ্ট (সরকার আবুল মনসুর আহমেদ) ১৭.০৮.০৬ বিভাগীয় স্পেশাল জজ, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।	স্বাক্ষর/- অস্পষ্ট (সরকার আবুল মনসুর আহমেদ) ১৭.০৮.০৬ বিভাগীয় স্পেশাল জজ, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।”
স্বাক্ষর/- অস্পষ্ট (সরকার আবুল মনসুর আহমেদ) ১৭.০৮.০৬ বিভাগীয় স্পেশাল জজ, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।	স্বাক্ষর/- অস্পষ্ট (সরকার আবুল মনসুর আহমেদ) ১৭.০৮.০৬ বিভাগীয় স্পেশাল জজ, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।”			

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		পক্ষে উক্ত দলিলটি মহাদেবপুর এস, আর অফিসে রেজিস্ট্রি হয় নাই। কারন মূল মালিক শ্রী জলধর বর্মণ বিগত স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ভারতে গিয়া মারা যান। উক্ত দলিল দ্বারা সুধীর চন্দ্র বর্মণ নিয়ামতপুর সি, ও, (রেভিঃ) অফিসে নাম খারিজ করায় যাহার খারিজ নং ২৩৫/৮১-৮২। এইরূপ কাজ করে আসামী মেহেরন নেসা, ইসমত আরা, মজিবর রহমান, সুধীর চন্দ্র বর্মণ দঃ বিঃ ৪২০/৪৬৭/৪৬৮/৪৭১/১০৯ এবং ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারায় অপরাধ করায় আসামীদের বিরুদ্ধে আমি এজাহার দায়ের করি। এই সেই এজাহার প্রদর্শনী নং- ১। এজাহারে প্রদত্ত এই দস্তখত আমার প্রদর্শনী নং- ১/১। অনুসন্ধানকালে আমি বিগত ১৮.০৮.৯৩ ইং তারিখ নওগাঁ ডি, এ, বি, ই, আর নং- ৪৭/৯৩ মূলে রাজশাহী জেলা রেজিস্ট্রার হইতে জনাব মোহাম্মদ মোহসীন আলী রেকর্ড কীপারের প্রদত্ত মতে সিজার লিস্ট মোতাবেক আলামত জন্ম করি এবং তা উক্ত রেকর্ড কীপারের জিম্মায় দিয়ে আসি। এই সেই জন্ম তালিকা প্রদর্শনী নং- ২। জন্ম তালিকায় প্রদত্ত এই দস্তখত আমার প্রদর্শনী নং- ২/১। সিজার লিস্টের অপর পাতায় জিম্মানামা আছে। এইটা ই, আর ৪৭/৯৩ সংক্রান্ত নথি প্রদর্শনী নং- ৩ সিরিজ। জেরায় এই সাক্ষী উল্লেখ করেন যে, আমি এজাহারকারী। এজাহার দেখে আমি জবানবন্দি দিয়েছি। ই, আর ৪৭/৯৩-তে উল্লেখ আছে ১৬.০৩.৯৩ ইং ম্যাজিস্ট্রেট ফৌঃ কাঃ বিধির ২০০ ধারা মতে অভিযোগকারী আবুল কাশেমকে পরীক্ষা করে তার জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করেন। উক্ত একই আরজীর উপর তদন্ত করে আমি এই মামলার পৃথক এজাহার দায়ের করি। ই, আর মোকদ্দমার অনুসন্ধানের সময় আমি জলধর বর্মণের দৌহিত্র শ্রী চন্দ্র কান্ত বর্মণকে আমি জিজ্ঞাসাবাদ করি। জিজ্ঞাসাবাদ করার তারিখ রিপোর্টে উল্লেখ নাই। ই, আর, এর সময় তার কোন জবানবন্দি রেকর্ড করা হয় নাই। জলধর এর দুই কন্যা শিশু বালা দাসী ও গৌরী বালা দাসী। স্ত্রীর নাম মানু দাসী। জলধরের এই সম্পত্তির ব্যাপারে শিশুবালা গং আমার নিকট কোন অভিযোগ করে নাই। তারা এই দেশে নাই। তারা ভারতে চলে গেছে। তারা ভারতে গেছে, তবে কবে গেছে বলতে পারব না, কারন তা রিপোর্টে উল্লেখ নাই। দৌহিত্র চন্দ্র কান্ত আমার নিকট কোন লিখিত অভিযোগ দাখিল করে নাই। ইহা সত্য নয় যে, জলধরের স্ত্রী মানা দাসী এদেশে ছিল বা সম্পত্তি এই দেশে মারা গেছে। ই, আর, ৪৭/৯৩ তদন্তকালে আমি খারিজ মামলা ২২০/৮১-৮২, ২২১/৮১-৮২ এর কাগজ পত্র জন্ম করি নাই। আদেশ নামায় দলিল নং নাই। তবে খারিজের পপোজাল আছে। মোসাঃ মেহেরন নেসা, মোছাঃ ইসমত আরা নামীয় নাম খারিজের আবেদন সম্বলিত দরখাস্ত দলিল নং- ১৪৩০১, ১৪৩০২ নং রাজশাহী সদর সাব রেজিস্ট্রি অফিসের দলিল মূলে খারিজ পেয়েছেন, তা উল্লেখ নাই তবে উক্ত দলিলদ্বয়ের তফশীলে উল্লেখিত জমির বর্ণনা আছে। আসামীরা কোন সময় রাজশাহী এস, আর, অফিসের ২০.০৯.৬৯ বা ১২.০৫.৬৯ ইং তারিখে ১৪৩০১ ও ১৪৩০২ নং দলিল উপস্থাপন করে নাই। নামজারীর দরখাস্ত খানা মেহেরন নেসা বা ইসমত আরার কিনা তা আমরা যাচাই করিয়া দেখি নাই। খারিজের দরখাস্ত আসামী মুজিবর রহমানের সত্যায়িত সম্বলিত দস্তখত যাচাই করি নাই। ১৯৬৯ ইং সনে যে কোন জমি তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের যে কোন এস, আর, অফিসের রেজিস্ট্রি করা যাইত। রাজশাহী এস, আর, অফিসের ১৪৩০১ ও ১৪৩০২ নং দলিলের বালামে খারিজী সম্পত্তির নাম উল্লেখ নাই এবং দাতা গ্রহীতাও এক নহে। আবুল

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		কাশেমকে আমি ডেকেছি, সে এসেছিল এবং তার জবানবন্দী রেকর্ড করি। ইহা সত্য নহে যে, আবুল কাশেম অতি উৎসাহিত হয়ে বরাবর আমার সাথে যোগাযোগ করেছে বা আমাকে সাক্ষী দেওয়ানোর জন্য রংপুর গিয়েছিলাম। ইহা সত্য নহে যে, এজাহারের বক্তব্য আদৌ সত্য নহে। ইহা সত্য নহে আবুল কাশেমের সাথে যোগসাজস করে কিছু কাগজপত্র সৃষ্টি করে মিথ্যা এজাহার দায়ের করেছি। ইহা সত্য নহে যে, মিথ্যা মামলায় মিথ্যা সাক্ষ্য দিলাম। স্বা/- অস্পষ্ট ১৫.০৬.৯৭ এই সাক্ষী পুণরায় জবানবন্দী প্রদান করে বলেন যে, আমার নাম জরুজুল ইসলাম। আমি বর্তমানে এল, পি, আর এ আছি। আমি পূর্বে জবানবন্দী দিয়াছি। জেরায় তিনি উল্লেখ করেন যে, এজাহারে জারজিস ও বাসেদের নাম নাই। স্বা/- অস্পষ্ট ০২.০৫.০৪ উপরিলিখিত পি, ডব্লিউ-১ মোঃ জহুরুল ইসলাম এবং পি, ডব্লিউ-২ মোঃ আবুল কাশেম, পি, ডব্লিউ-৩ মোঃ সিরাজ উদ্দিন, জেলা রেজিস্ট্রার অফিসের রেকর্ড কিপার, পি, ডব্লিউ-৪ মোঃ হাফিজুর রহমান, মহাদেবপুর সাব রেজিস্ট্রি অফিসে কর্মরত, পি, ডব্লিউ-৫ মহসিন আলী, রাজশাহী জেলা রেজিঃ অফিসের রেকর্ড কিপার, পি, ডব্লিউ-৬ শ্রী উত্তম কুমার প্রমানিক, অফিস সহকারী, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, নওগাঁ, পি, ডব্লিউ-৭ মোঃ আফজাল হোসেন, অফিস সহকারী জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, নওগাঁ, পি, ডব্লিউ-৮ হারেজ উদ্দিন, স্থায়ী মোহরার, সদর সাব রেজিঃ অফিস, রাজশাহী, পি, ডব্লিউ-৯ মোঃ মোকছেদ আলী মীর, অবঃ প্রধান সহকারী, নিয়ামতপুর ভূমি অফিস, পি, ডব্লিউ-১০ মোঃ জিল্লুর রহমান, নিয়ামতপুর সি, ও (রেভঃ) অফিসের প্রাক্তন কানুনগো, পি, ডব্লিউ-১১ শ্রী চন্দ্র কান্ত বর্মন, পি, ডব্লিউ-১২ মোঃ আবুল কালাম, পি, ডব্লিউ-১৩ মোঃ ইব্রাহীম ঘরমী, পি, ডব্লিউ-১৪ মোঃ ইসমাইল হোসেন, পি, ডব্লিউ-১৫ আব্দুস সালাম মোল্লা, পি, ডব্লিউ-১৬ কুতুব উদ্দিন, পি, ডব্লিউ-১৭ মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম, সহকারী পরিদর্শক, ডিএবি, নওগাঁ, পি, ডব্লিউ-১৮ রবীন্দ্রনাথ চাকী, তদন্তকারী কর্মকর্তা, সম্পূরক চার্জসীট দাখিলকারী সকল সাক্ষীগণের সাক্ষ্য পর্যালোচনায় এটি কাঁচের মত স্পষ্ট যে, মোঃ মজিবুর রহমান মিয়া নিজ স্ত্রী ও মেয়ে যথাক্রমে মেহেরুন নেছা ও মোছাঃ ইসমাত আরার নামে মিথ্যা কবলা দলিল সৃজন করিয়া নিয়ামতপুর থানাধীন তর্কিত ৩.০৮ শতক জমি স্ত্রী ও মেয়ের স্বাক্ষর নিয়ামতপুর থানার রসুলপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হিসেবে সত্যায়িত করে সি ও (রেভঃ) বরাবর খারিজের জন্য আবেদন করে ২৩৫/৮১-৮২ নং নাম খারিজ করেন। নিজ স্ত্রী ও মেয়ের নাম ব্যবহার করে জাল নালিশী দলিল সৃজন করে রসুলপুর ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান অত্র অত্র আপীলকারী মোঃ মজিবুর রহমান জঘন্য কাজ করেছেন। আপীলকারী মোঃ মজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে প্রসিকিউশনপক্ষ কর্তৃক আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করতে সমর্থ হলেও আপীলকারী মোছাঃ মেহেরুন নেছা এবং মোছাঃ ইসমাত আরা যে বিষয়টি জানতেন এবং তারা তাদের স্বামী ও বাবাকে এতদবিষয়ে সহযোগীতা করেছেন মর্মে অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		করতে প্রসিকিউশন ব্যর্থ হয়েছে। আপীলকারী মোঃ মজিবুর রহমানের সাজা কমিয়ে এবং আপীলকারী মোছাঃ মেহেরুন নেছা এবং মোছাঃ ইসমাত আরাহুদকে আনীত অভিযোগ হতে অব্যাহতি তথা খালাস প্রদানপূর্বক অত্র আপীলটি আংশিক মঞ্জুর করতঃ নিষ্পত্তিযোগ্য। অতএব, আদেশ হয় যে, অত্র আপীলটি আপীলকারী মোঃ মজিবুর রহমানের সাজা কমিয়ে এবং আপীলকারী মোছাঃ মেহেরুন নেছা এবং মোছাঃ ইসমাত আরাহুদকে অব্যাহতি প্রদান তথা খালাস প্রদানপূর্বক আংশিক মঞ্জুর করা হল। আসামী-আপীলকারী মোঃ মজিবুর রহমান-কে বিজ্ঞ বিভাগীয় বিশেষ জজ, রাজশাহী কর্তৃক বিশেষ মামলা নং ১২/১৯৯৫ (নওগাঁ)-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ১৭.০৮.২০০৬ তারিখে তারিখের প্রদত্ত রায় ও দন্ডাদেশ তথা ০১ (এক) বৎসর সশ্রম কারাদন্ড পরিবর্তন করে ০৬ (ছয়) মাস কারাদন্ড প্রদান করা হল। অত্র রায় ও আদেশের অনুলিপি প্রাপ্তির ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে বিজ্ঞ বিচারিক আদালতে আসামী-আপীলকারীকে আত্মসমর্পনের নির্দেশ প্রদান করা হল। অপর আসামী-আপীলকারী মোছাঃ মেহেরুন নেছা, মোছাঃ ইসমাত আরাহুদকে অত্র মোকদ্দমার অভিযোগের দায় হতে অব্যাহতি প্রদান তথা খালাস প্রদান করা হল। আপীলকারীদ্বয় ও তাদের জামিনদারদের জামিননামার দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হল। অত্র রায়ের অনুলিপিসহ অধঃস্তন আদালতের নথি সংশ্লিষ্ট আদালতে দ্রুত প্রেরণ করা হউক। (বিচারপতি মোঃ আশরাফুল কামাল)

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
-----------	-------	------------